

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**
Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 0099999-99.2026.8.27.2729

Nº do processo 00999999-99.2026.8.27.2729
Classe da ação: ☐ Procedimento Comum Cível
Competência ☐ CIVEL
Data de autuação: ☐ 12/03/2019 16:33:17
Situação ☐ SUSPENSO / SOBRESTADO
Órgão Julgador: ☐ Juízo da 2ª Vara Cível de Palmas
Juiz(a): ☐ MAGISTRADA FICTÍCIA A

Assuntos

Código	Descrição	Principal
040205	Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Responsabilidade do Fornecedor, DIREITO DO CONSUMIDOR	Sim

Partes e Representantes

AUTOR			RÉU		
PESSOA FICTÍCIA A	000.000.000-00	-	☐ EMPRESA FICTÍCIA LTDA	00.000.000/0000-00	- Pessoa Jurídica
Pessoa Física			Procurador(es):		
ADVOGADA FICTÍCIA A	TO000000		ADVOGADO FICTÍCIO B	TO000000	

Informações Adicionais

Chave Processo: 999999999999	Valor da Causa: R\$ 56.358,12	Nível de Sigilo do Processo: Sem Sigilo
Anexos Eletrônicos: <u>Não há anexos</u>	Antecipação de Tutela: Requerida	Central de Processamento Eletrônico: Não
Justiça Gratuita: Justiça Gratuita Indeferida	Petição Urgente: Não	Prioridade Atendimento: Não
Vista Ministério Público: Não		

Evento 1

Evento:
DISTRIBUIDO POR SORTEIO

Data:
12/03/2019 16:33:17

TO000000 - ADVOGADA FICTÍCIA A - ADVOGADO

Processo:
/TO

Sequência Evento:
1

Evento 1

Evento:
DISTRIBUIDO POR SORTEIO

Data:
12/03/2019 16:33:17

TO000000 - ADVOGADA FICTÍCIA A - ADVOGADO

Processo:
/TO

Sequência Evento:
1

ADVOGADA FICTÍCIA A

OAB/TO N. 0000

advogada.a@exemplo.invalid

(00) 00000-0000

EXCELENTÍSSMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA ____ VARA CÍVEL DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS.

PESSOA FICTÍCIA A brasileiro, solteiro, servidor público federal, portador do RG nº 000000000 SSP/MA, CPF nº 000.000.000-00 residente e domiciliado na Quadra (ARSO 53), 507 Sul, Alameda 27, QI 26, lote 14, Palmas - TO, CEP: 00.000-000 por intermédio de sua advogada infra-assinada (instrumento de mandato incluso), devidamente
ENDEREÇO FICTÍCIO - PALMAS/TO - CEP 00.000-000
ENDEREÇO FICTÍCIO - PALMAS/TO - CEP 00.000-000

respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil – Lei nº 13.105/2015, ajuizar

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS e RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS, NULIDADES DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E OUTROS PLEITOS,

em desfavor da empresa EMPRESA FICTÍCIA LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0000-00 com sede na Quadra 103 Sul, Avenida LO 01, s/n, Conjunto 04, lote 13-A, sala 08, Palmas/TO, CEP: 00.000-000 pelos fatos e fundamentos jurídicos que a seguir passa a expor:

I. DA JUSTIÇA GRATUITA

O *Autor* não tem condições de arcar com as despesas processuais sem que com isso venha a impor prejuízo no seu próprio sustento, conforme declarações de hipossuficiência em anexo.

Ademais, o *demandante*, apesar de servidor público federal, teve uma baixa significativa de proventos, colocando sua saúde financeira em descontrole, o que inclusive ocasionou o inadimplemento involuntário do contrato de financiamento em juízo. Portanto, a concessão do benefício da justiça gratuita é justa e devida.

A esse respeito, a Carta Magna e o Código de Processo Civil, respectivamente, garantem a assistência judiciária à parte processual, “*in verbis*”:

ADVOGADA FICTÍCIA A

OAB/TO N. 0000

advogada.a@exemplo.invalid

(00) 00000-0000

“Art. 5º. LXXIV - O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários.”

(...)

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

(...)

Assim, o *Requerente* vem firmar declaração de hipossuficiência de renda, nos moldes do art. 1º da Lei nº 7.115/1983.

II.

DA SITUAÇÃO FÁTICA

Em 19 de março de 2011, o *Autor* firmou com a *Ré* “*Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Lote*”, conforme instrumento em anexo (**doc. 4**) tendo como objeto a

ENDEREÇO FICTÍCIO - PALMAS/TO - CEP 00.000-000

ENDEREÇO FICTÍCIO - PALMAS/TO - CEP 00.000-000

Ajustou-se o preço do imóvel em R\$ 126.164,20 (cento e vinte e seis mil cento e sessenta e quatro reais e vinte centavos), sendo pago um sinal a vista no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) ao comprador anterior, e o financiamento de R\$ 116.164,20 (cento e dezesseis mil cento e sessenta e quatro reais e vinte centavos), a ser pago em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais, **das quais foram pagas 65 (sessenta e cinco) parcelas**, resultante em um total sem correção de **R\$ 56.358,12 (cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e doze centavos)**.

Acontece, que em razão de mudança salarial ao qual o *requerente* passou após 2016, somado aos reajustes vertiginosos anuais dos valores das parcelas, afetou sobremaneira sua capacidade de pagamentos mensais.

Acuado se encontrava o *Requerente*. Sem alternativa e com intuito de resolver da melhor forma possível, procurou a *Requerida*, na tentativa de devolver o bem imóvel e reaver parte do seu investimento.

Mas, para surpresa do *demandante* a *Requerida* não informou por escrito o quantum de direito que teria, caso fosse devolvido o terreno urbano adquirido, se limitando, porém, a fornecer somente os “*Demonstrativo de Pagamentos*” onde podem ser verificados todos os pagamentos realizados à *Requerida*, cuja soma representa o quantum de **R\$ 56.358,12 (cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e doze centavos)**, **sem atualização monetária.** (**doc. 5**)

Cumprando observar, que o *Requerente* sequer ocupou o imóvel, além de se encontrar com

ADVOGADA FICTÍCIA A

OAB/TO N. 0000

advogada.a@exemplo.invalid

(00) 00000-0000

valorização diferenciada (positiva) de quando entabulou a avença, haja vista que realizou a construção de muro (tijolos) e portão (ferro) no entorno do lote, que valorizou o lote com a construção, tendo sido gasto pelo autor em torno de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)** com a benfeitoria. Conforme Cláusula 17º do Contrato, quando houver rescisão contratual com benfeitorias no lote, deve ser realizados laudos técnicos de avaliação para aferir os valores a serem ressarcidos ao demandante.

Quanto a restituição do valor pago em sua totalidade, requer o autor, a observância do artigo 32-A, inciso II da Lei 6.766/79 (com alteração dada pela Lei 13.786/2018), na retenção, de no máximo 10% (dez por cento) do valor (R\$ 5.635,81), para a satisfação das perdas e danos suportada pela demandada, assim como débitos de impostos que possam se encontrar em aberto na data da propositura da ação (artigo 32-A, inciso IV). É esse também o entendimento fixado no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nº. 0009560-46.2017.827.0000 julgado pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Tocantins em 21 de fevereiro de 2019:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. RESCISÃO CONTRATUAL PELO ADQUIRENTE. VALORES A SEREM DEVOLVIDOS AO ADQUIRENTE E PERCENTUAL A SER RETIDO PELO VENDEDOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI FEDERAL N.º 13.786/2018 QUE DISCIPLINA A MATÉRIA. APLICABILIDADE. TESES FIRMADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. Tese 1: Os contratos de compromisso de compra e venda de lotes urbanos configuram-se como contratos de adesão. Tese 2: As teses firmadas estão direcionadas aos casos em que o comprador deu causa ao desfazimento do negócio. Tese 3: Tratando-se de relação de consumo, devem ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor. Tese 4: Os valores a serem retidos pela empresa administradora devem respeitar o disposto no Artigo 32-A, incisos I a V, da Lei 6.766/79, com redação dada pela Lei 13.786/2018. Tese 5: Incidirá correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela pelo comprador, aplicando-se o índice INPC. Os juros de mora incidirão desde o trânsito em julgado da ação. Tese 6: É devido o desconto do valor referente ao IPTU incidente sobre o imóvel, nos termos do Artigo 32-A, inciso IV, da Lei 6.766/79, redação dada pela Lei 13.786/18. Tese 7: A restituição dos valores pagos ao comprador deverá ocorrer nos moldes no §1º e seguintes do Artigo 32-A, da Lei 6.766/18 (redação dada pela Lei 13.786/18) no prazo de até 12 meses, respeitadas as carências legais. Tese 8: A indenização por fruição deverá obedecer a regra estabelecida junto ao inciso I, do Artigo 32-A, da Lei 6.766/18 (redação dada pela Lei nº 13.786/18).

Ademais, por força da natureza do instrumento contratual (adesão), sujeitou o Autor, a cláusulas contratuais, que à luz da norma consumerista e da jurisprudência pátria, são abusivas e exorbitantes, no caso de rescisão contratual por iniciativa do comprador.

São elas:

“CLÁUSULA 16ª, § 1º.” (...)

“B) MULTA COMPENSATÓRIA EM VALOR CORRESPONDENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA RESCISÃO;”

“C) PERDA DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DAS PARCELAS PAGAS, À TÍTULO DE RESSARCIMENTO POR DESPESAS TRIBUTÁRIAS,

ADVOGADA FICTÍCIA A

OAB/TO N. 0000

advogada.a@exemplo.invalid

(00) 00000-0000

ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS, PUBLICITÁRIAS, LANÇAMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EMERGENTES;”

“D) INDENIZAÇÃO DE 0,25% (ZERO VIRGULA VINTE E CINCO POR CENTO) AO MÊS DO VALOR AUTALIZADO DESTE CONTRATO, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO PELA OCUPAÇÃO, EXPLORAÇÃO E ALUGUEL DO LOTE/TERRENO (FRUIÇÃO), DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE ASSINATURA E A RESCISÃO DESTE CONTRATO OU A DEVOLUÇÃO DA POSSE PRECÁRIA À VENDEDORA, CONSIDERANDO O QUE O OCORRER POR ÚLTIMO.”

(...)

“CLÁUSULA 16ª, § 5ª. – DA FORMA DE RESTITUIÇÃO DO SALDO: O SALDO SERÁ RESTITUÍDO COM OS SEGUINTE CRITÉRIOS:”

A) EM PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS, CUJO NÚMERO SERÁ O MESMO DAS PARCELAS JÁ PAGAS PELO COMPRADOR NO TRANSCORRER DESTE CONTRATO;

B) A PRIMEIRA PARCELA VENCERÁ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A DEVOLUÇÃO DA POSSE PRECÁRIA DO LOTE/TERRENO E ASSINATURA DO TERMO DE RESCISÃO DESTE CONTRATO, E AS DEMAIS NO MESMO DIA DOS MESES SUBSEQUENTES.

C) AS PARCELAS SERÃO REPRESENTADAS POR NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS PELA VENDEDORA EM FAVOR DO COMPRADOR, QUE DEVERÁ RECEBÊ-LAS NOS ESCRITÓRIO DA VENDEDORA NAS DATAS DE VENCIMENTOS E, SE NÃO O FIZER, ISENTA-A DE PAGAMENTO DE JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS PELO ATRASO;

D) O COMPRADOR NÃO PODERÁ TRANSFERIR AS NOTAS PROMISSÓRIAS A TERCEIROS SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DA VENDEDORA.

E) PODERÃO AS PARTES OPTAR PELA RESTITUIÇÃO DO SALDO À VISTA, HIPÓTESE EM QUE NEGOCIARÃO O VALOR A SER RESTITUÍDO.”

(...)

Como se nota, trata-se de dispositivo contratual que além de confiscatório, deixa em desvantagem o *autor/consumidor* quanto à forma *parcelada* de devolução do valor pago, pois, não requer *expertise* para perceber que uma vez aplicada, em eventual desfazimento contratual, a quantia a ser restituída será ínfima em comparação ao valor pago.

Assim, não restou outra alternativa ao demandante, senão recorrer da tutela jurisdicional, para, diante da impossibilidade financeira de continuar com a avença, rescindir o contrato de compra e venda de lote urbano de forma justa e nos moldes da norma consumerista.

III. DO DIREITO

III.A Da relação de consumo

No presente caso, cujo destinatário final é o tomador (*Autor*), emerge entre os litigantes a inegável **relação de consumo**, conforme preceitua os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do

ADVOGADA FICTÍCIA A

OAB/TO N. 0000

advogada.a@exemplo.invalid

(00) 00000-0000

Consumidor, *in verbis*:

“Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Grifei.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

É de se verificar, o perfeito encaixe do *Autor* no ditame do art. 2º, caput, uma vez realizado contrato com a *Requerida* é destinatário final do produto, isto é, adquirente de imóvel de forma parcelada para uso pessoal.

III.B

Da inversão do ônus probante

Preceitua o CDC, no seu art. 4º, inciso I, o princípio da Vulnerabilidade, assim disposto:

“Art. 4º - A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios1:- reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;” (...)

A respeito da vulnerabilidade, a doutrina divide em quatro partes, a saber: Vulnerabilidade fática; jurídica; técnica; e informacional. *In casus*, nota-se que o *Autor*, está em condição extremamente inferior à empresa *Requerida* uma vez que não dispõe informações técnicas, dos cadastros, das fichas de atendimentos, gravações de conversas telefônicas, e nem de estrutura condizente para provar os seus direitos.

Dessa forma, a verificar a real desvantagem do *Autor*, é imprescindível a inversão do ônus *probante* para colocar as partes em situação de igualdade material e processual.

III.C

Da nulidade das cláusulas abusivas

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, enumera as possíveis causas de nulidades de cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços:

“Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

ADVOGADA FICTÍCIA A

OAB/TO N. 0000

advogada.a@exemplo.invalid

(00) 00000-0000

I - subtraíam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste Código;

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;” Grifei.

(...)

Ainda, neste contexto, as cláusulas do contrato entabulado entre os ora litigantes foram preestabelecidas unilateralmente pela *Requerida*, figurando o *Autor* como simples aderente à vontade manifestada pela empresa, tem-se, portanto, por característica a modalidade de adesão prevista no art. 54, *caput*, do CDC.

Nesta linha, a existência de cláusulas leoninas consideradas inválidas frente à norma consumerista atrai a incidência do art. 6º, que estatui como direito do consumidor a proteção contra abusos impostos no fornecimento de produtos e serviços, outorgando ao Poder Judiciário o poder de interpretar e até mesmo modificar a parte injusta delas.

III.D Das cláusulas contratuais que exorbitam as normas consumeristas previstas no instrumento contratual

Primeiramente, compre transcrever o que prevê o contrato firmado acerca da condição resolutiva, nos termos de parte das cláusulas 16ª e 17ª, *in verbis*:

“CLÁUSULA 16ª, § 1º.” (...)

“B) MULTA COMPENSATÓRIA EM VALOR CORRESPONDENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA RESCISÃO;”

“C) PERDA DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DAS PARCELAS PAGAS, À TÍTULO DE RESSARCIMENTO POR DESPESAS TRIBUTÁRIAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS, PUBLICITÁRIAS, LANÇAMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EMERGENTES;”

“D) INDENIZAÇÃO DE 0,25% (ZERO VIRGULA VINTE E CINCO POR CENTO) AO MÊS DO VALOR AUTALIZADO DESTE CONTRATO, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO PELA OCUPAÇÃO, EXPLORAÇÃO E ALUGUEL DO LOTE/TERRENO (FRUIÇÃO), DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE ASSINATURA E A RESCISÃO DESTE CONTRATO OU A DEVOLUÇÃO DA POSSE PRECÁRIA À VENDEDORA, CONSIDERANDO O QUE O OCORRER POR ÚLTIMO.”

(...)

“CLÁUSULA 16ª, § 5ª. – DA FORMA DE RESTITUIÇÃO DO SALDO: O SALDO SERÁ RESTITUÍDO COM OS SEGUINTE CRITÉRIOS:”

A) EM PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS, CUJO NÚMERO SERÁ O MESMO DAS PARCELAS JÁ PAGAS PELO COMPRADOR NO TRANSCORRER DESTE CONTRATO;

B) A PRIMEIRA PARCELA VENCERÁ 30 (TRINTA) DIAS

ADVOGADA FICTÍCIA A

OAB/TO N. 0000

advogada.a@exemplo.invalid

(00) 00000-0000

APÓS A DEVOLUÇÃO DA POSSE PRECÁRIA DO LOTE/TERRENO E ASSINATURA DO TERMO DE RESCISÃO DESTE CONTRATO, E AS DEMAIS NO MESMO DIA DOS MESES SUBSEQUENTES.

C) AS PARCELAS SERÃO REPRESENTADAS POR NOTAS PROMISSÓRIAS EMTIDAS PELA VENDEDORA EM FAVOR DO COMPRADOR, QUE DEVERÁ RECEBÊ-LAS NOS ESCRITÓRIO DA VENDEDORA NAS DATAS DE VENCIMENTOS E, SE NÃO O FIZER, ISENTA-A DE PAGAMENTO DE JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS PELO ATRASO;

D) O COMPRADOR NÃO PODERÁ TRANSFERIR AS NOTAS PROMISSÓRIAS A TERCEIROS SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DA VENDEDORA.

E) PODERÃO AS PARTES OPTAR PELA RESTITUIÇÃO DO SALDO À VISTA, HIPÓTESE EM QUE NEGOCIARÃO O VALOR A SER RESTITUÍDO.”

(...)

“CLÁUSULA 17ª.” (...)

“§ 4º. O COMPRADOR SÓ RECEBERÁ O VALOR DA INDENIZAÇÃO APÓS A VENDA DO LOTE/TERRENO E DAS BENFEITORIAS, NAS MESMAS CONDIÇÕES E PRAZO DA NOVA VENDA.”

(...)

Extrai-se que as cláusulas acima referidas, estabelecem o **decaimento de parte considerável das prestações pagas no caso de desistência voluntária por parte do comprador** (multa compensatória correspondente a 10% a título de lucros cessantes, perda de 20% do valor das parcelas pagas, à título de ressarcimento por despesas tributárias, administrativas, financeiras, publicitárias, lançamento e de indenização por perdas e danos emergente, indenização de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) ao mês do valor autalizado deste contrato, a título de ressarcimento pela ocupação, exploração e aluguel do lote/terreno), e ainda, retenção de valores pagos a títulos de encargos de inadimplência e devolução do quantum de forma parcelada, bem como condicionamento da restituição à nova alienação a terceiro do imóvel em questão, infringindo, desta forma, o previsto na legislação consumerista.

Portanto, a partir da leitura do acórdão acima informado, de julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nº. 0009560-46.2017.827.0000 julgado pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Tocantins em 21 de fevereiro de 2019, infere-se que a jurisprudência se firmou no sentido de que **é devida ao consumidor a restituição de pelo menos 90% do montante atualizado**, dos valores pagos pelo comprador, podendo ser parcelado em até 12 (doze) vezes além da **indenização das benfeitorias necessárias ou úteis por ele levantada**, sendo nula qualquer disposição contratual que disponha o contrário (artigo 34 da Lei 6.766/79).

Logo, na esteira do entendimento pacificado pelo TJ/TO, **a retenção exorbitante da cláusula 16ª do contrato firmado entre as partes dos presentes autos afigura-se abusiva**, devendo ser afastada, com o reconhecimento de sua nulidade à luz do que preleciona a legislação consumerista.

ADVOGADA FICTÍCIA A

OAB/TO N. 0000

advogada.a@exemplo.invalid

(00) 00000-0000

IV. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

A concessão de liminar assenta-se, portanto, no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, diante da verossimilhança da alegação e do receio de dano irreparável, visto que as provas trazidas à colação são robustas e estremes sobre o direito do *Autor*, e ainda alicerçadas na legislação própria e em decisões uníssonas dos nossos tribunais pátrios.

A antecipação da tutela provisória, portanto, tem como maior finalidade amparar o *Autor* até o julgamento definitivo, de modo a determinar a SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE dos valores contratado pelo *Autor*, bem como a ABSTRAÇÃO de proceder a negatização deste enquanto perdurar a discussão judicial, evitando-lhe maiores transtornos financeiro, além do que já tem sustentado. Logo, na conformidade da redação legal, o *Autor* faz jus à concessão da tutela antecipatória, uma vez que preenche todos os requisitos por ela exigidos: prova inequívoca dos fatos e dano irreparável.

O reconhecimento do *periculum in mora* evidencia-se no direito subjetivo do *Autor* em não expor mais ainda em risco o sustento de sua família, e até mesmo, se sujeitar à condição de inadimplente, levando-a a ser incluída no cadastro de inadimplentes.

Incontestável, ainda, a absoluta reversibilidade da medida que se pede. Caso no decorrer da lide se mostrem relevantes motivos jurídicos em contraposição aos agora apresentados, a questão poderá ser revista ou modificada segundo entendimento do Juiz.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, cuja indicação segue abaixo:

(Acórdão n.783080, 20140020042770AGI, Relator: JAIR SOARES, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 30/04/2014, Publicado no DJE: 06/05/2014. Pág.: 282).

(20130020063175AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 07/06/2013. Pág.: 94)

Quanto ao *fumus boni juris*, presente se faz, às escâncaras, evidente razoabilidade das alegações do *promovente*.

As provas inequívocas, capazes de convencer esse Preclaro Judicante da verossimilhança dos fatos aqui alegados estão também presentes, conforme documentação acostada a este caderno processual.

Destarte, a verossimilhança da alegação, ao lado da prova inequívoca do direito buscado pelo *Autor* e do seu receio de dano maior e irreparável ao patrimônio familiar trazem a esta querela o cumprimento integral da égide semântica prevista no artigo 300 e seguintes do CPC.

Por oportuno, ressalte-se que o fato de eventualmente o *Autor* não ter providenciado, de imediato, todas as provas documentais capazes de trazer a esse Douto Judicante a certeza sobre

ADVOGADA FICTÍCIA A

OAB/TO N. 0000

advogada.a@exemplo.invalid

(00) 00000-0000

os fatos narrados, não ilide a pretensão da mesma em requerê-lo, haja vista o status do direito perseguido nesta ação, que se identifica com aqueles que compõem o rol dos direitos fundamentais, visto que, em última análise, com concessão da tutela de urgência, ter-se-á protegida a sua dignidade, dando o direito de o julgador aplicar o princípio da proporcionalidade nos casos em comento.

Neste sentido, dissertou o festejado Ministro Sálvio de Figueiredo em sua recente obra:

“As exigências de prova inequívoca e reversibilidade do provimento devem ser interpretadas cum grano salis e com observância do princípio da proporcionalidade”

(in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO, SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 7ª EDIÇÃO, 2003)

Destaque-se, nesta esteia, decisão recente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ex textus:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO INSTITUTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos ensejadores da tutela antecipada, impõe-se o seu deferimento.” [...] (AI 2002000146584 CE- 2ª Câmara Cível – Rel. Des. Gisela Nunes Costa - j.31.03.2004)”

Assim sendo, presentes estão os requisitos imprescindíveis como condição para concessão da tutela provisória de urgência. Do contrário, caso não seja atendido o pleito, *incontinenti*, poderá a ação da Justiça ensejar total aniquilamento, trazendo-lhe sérios transtornos e danos irreparáveis ainda maiores, além do já vivenciado pelo *Autor*.

Dessa forma, pede-se a concessão dos efeitos da tutela para autorizar o requerente a suspensão dos pagamentos mensais, ante a pretensão de rescisão do contrato aqui formulada, bem como se abstenha a requerida de incluir o seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ou se já o fez, que realize a retirada do mesmo dos cadastros de proteção ao crédito.

V. DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, requer a V. Exa.:

- a) os benefícios da gratuidade da justiça;
- b) A CITAÇÃO da Requerida no endereço indicado, para comparecer em Audiência Conciliatória e querendo, responder a presente ação, sob pena de

ADVOGADA FICTÍCIA A

OAB/TO N. 0000

advogada.a@exemplo.invalid

(00) 00000-0000

revelia e confissão ficta da matéria de fato, com o consequente julgamento antecipado da lide;

- c) requer, ademais, seja deferida a inversão do ônus da prova, mormente quando a hipótese em debate é abrangida pelo CDC; e
- d) declaro autênticos todos os documentos acostados na presente peça.

VI.

DOS PEDIDOS

Isto posto, requer, ainda, à V. Exa:

- a) Diante da manifestação expressa de vontade do adquirente de rescisão do contrato a concessão, *initio litis* e *inaudita altera pars*, de liminar em tutela de urgência, no sentido de determinar a suspensão de qualquer cobrança do saldo devedor do contrato firmado, assim compreendidos as parcelas vencidas e vincendas, em razão do pleito de rescisão do Contrato, **seja deferida a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, determinando que a requerida se abstenha de negativar o nome do requerente, e que, caso o tenha feito, que proceda à baixa imediata**, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R\$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da presente ordem;
- b) a procedência da presente ação com o fito de declarar nulidade de pleno direito das letras “B”, “C” e “D” do § 1º e letras “A”, “B”, “C”, “D” e “E” do § 5º, todos da cláusula 16ª e § 1º a § 7º da cláusula 17ª, tidas como abusivas inseridas no contrato de compra e venda, conforme argumentado nos itens III.D deste arrazoado;
- c) sejam julgados procedentes os pedidos formulados nesta demanda para DECRETAR a rescisão contratual, com respectiva **condenação da Requerida à devolução integral das importâncias pagas, na monta de R\$ 56.358,12 (cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), a ser devidamente aplicado a correção monetária no momento do pagamento do valor**, cessando a exigibilidade de qualquer quantia referente ao avençado;
- d) requer ainda, a avaliação da benfeitoria realizada no terreno (muro com portão), e a condenação da Requerida à indenização do valor apurado pela benfeitoria realizada no terreno, conforme artigo 34 da Lei 6.766/79;

ADVOGADA FICTÍCIA A

OAB/TO N. 0000

advogada.a@exemplo.invalid

(00) 00000-0000

e) subsidiariamente, se outro for o entendimento de V. Exa., quanto ao pedido anterior (letra c), **a retenção de no máximo, por parte da ré, de 10% (R\$ 5.635,81) dos valores atualizados**, referente às quantias pagas pelo Autor.

f) pleiteia que seja definida, por sentença, a extensão da obrigação condenatória, o índice de correção monetária e seu termo inicial, os juros e seu prazo inicial (CPC, art. 491); e

g) Condenar a Requerida ao pagamento das eventuais custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa;

h) com a inversão do ônus probante, protesta provar o alegado por todos os meios admissíveis em direito.

Dá-se à causa o valor de R\$ 56.358,12 (cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e doze centavos).

Nestes termos,

Requer deferimento.

Palmas-TO, 12 de março de 2019.

ADVOGADA FICTÍCIA A

OAB/TO 0000



ADVOGADA FICTÍCIA A

- **ADVOGADA** - OAB 0000/TO

ENDEREÇO FICTÍCIO - PALMAS/TO - CEP 00.000-000

ma advogada.a@exemplo.invalid - **one**(00) 00000-0000

PROCURAÇÃO AD JUDICIA

OUTORGANTE:

brasileiro, solteiro,
servidor público federal, portador do RG nº 000000000 SSP/MA, CPF nº
000.000.000-00 residente e domiciliado na Quadra ARSO 53, 507 Sul,
Alameda 27, QI 26, lote 14, Palmas - TO, CEP: 00.000-000

OUTORGADA:

brasileira, solteira,

ENDEREÇO FICTÍCIO - PALMAS/TO - CEP 00.000-000

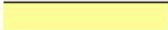
ENDEREÇO FICTÍCIO - PALMAS/TO - CEP 00.000-000

(00) 00000-0000

PODERES: a quem confere(m) os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para o foro em geral e os contidos na cláusula "*ad judicium*" para, em nome do Outorgante, em qualquer juízo, instância ou tribunal propor, contra quem de direito, as ações competentes e defendê-las nas contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, em primeira e superior instância, recorrer de despachos e sentenças, podendo ainda confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromissos, promover acordos e composições amigáveis, assinar compromissos, praticando, enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal desempenho deste mandato [agindo em conjunto ou separadamente, independentemente da ordem de nomeação] podendo inclusive substabelecer esta com ou sem reserva de iguais poderes e para o fim especial de propor Ação de Rescisão Contratual com devolução de quantias pagas e outros pedidos na Justiça Estadual do Tocantins.

Palmas/TO, 12 de março de 2019.

PESSOA FICTÍCIA A



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO FICTÍCIO

NOME: PESSOA FICTÍCIA A

CPF: 000.000.000-00

RG: 000000000

DATA DE NASCIMENTO: 01/01/1980

REGISTRO: 000000000000

FOTOGRAFIA E ASSINATURAS REMOVIDAS

COMPROVANTE DE ENDEREÇO FICTÍCIO - TITULAR: PESSOA FICTÍCIA A - ENDEREÇO: RUA FICTÍCIA, 000 - CEP 00.000-000

Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno

Nº 289

FORMULÁRIO

ATRAVÉS DESTE INSTRUMENTO PARTICULAR, AS PARTES TÊM CERTA E AJUSTADA A NEGOCIAÇÃO DO IMÓVEL A SEGUIR IDENTIFICADO, DE ACORDO COM CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ADIANTE ESTABELECIDAS:

I - OBJETO DA TRANSAÇÃO: LOTE/TERRENO

LOTE/TERRENO SÃO AS CONSTANTES DO MAPA GERAL DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO, APROVADO PELO DADO PESSOAL FICTÍCIO 21.567.

DESCRIÇÃO E MEDIDAS	QUADRA Nº	LOTE/TERRENO Nº	ÁREA M²
	05 14	3	303,38
RUA Alameda A			

PARA TODOS OS EFEITOS, A METRAGEM QUADRADA, CHANFRADOS, VARIANTES, CONFRONTAÇÕES, MEDIDAS FRONTAIS, LATERAIS E DE FUNDO DO LOTE/TERRENO SÃO AS CONSTANTES DO PROJETO APROVADO PELO MUNICÍPIO.

II – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR DO LOTE/TERRENO	DESCONTO	SINAL DE NEGÓCIO	ENTRADA	SALDO A FINANCIAR
336.164,20	—	—	—	116.164,20

Nº PARCELAS	VALOR DA PARCELA	VENC. 1ª PARCELA	PERIODICIDADE	TIPO
380	645,36	01.04.2011	mensal	respostavel

III - DAS PARTES CONTRATANTES

PARTES CONTRATANTES: PESSOAS E EMPRESA FICTÍCIAS

ASSINATURA FICTÍCIA

388

02

Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel

1 - OBJETO DA TRANSAÇÃO: LOTE/TERRENO

QUADRA Nº	02
LOTIFUNDIO Nº	3
ÁREA M ²	200,00
RUA	Alameda

II - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR DO LOTE/TERRENO	DESEJO	VALOR PAGO	ENTRADA	VALOR RESTANTE
100.000,00	—	—	—	100.000,00

PARCELAS	VALOR DA PARCELA	VALOR PAGO	VALOR RESTANTE	PERÍODO
1/0	100.000,00	01.000,00	99.000,00	12/0

III - DAS PARTES CONTRATANTES

1. A DOUTORA MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, inscrita no CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliada na Rua das Flores, nº 100, bairro Centro, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, por meio de seu advogado, o Sr. João da Silva, inscrita no OAB nº 123456, comparece e declara que é a proprietária legítima do imóvel descrito no presente contrato.

2. O Sr. João da Silva, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua das Flores, nº 100, bairro Centro, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, comparece e declara que adquiriu o imóvel descrito no presente contrato de Maria da Silva, por meio de compra e venda, e que o mesmo encontra-se livre de quaisquer ônus e encargos.

3. As partes acordam e celebram o presente contrato de compra e venda, com o valor total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 12 parcelas mensais de R\$ 8.333,33 (oito mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

4. O pagamento das parcelas deverá ser efetuado em dinheiro, em espécie, no dia 15 de cada mês, a partir de 15/08/2026, até 15/07/2037.

5. O imóvel vendido encontra-se livre de quaisquer ônus e encargos, e o comprador declara que não possui conhecimento de quaisquer dívidas ou obrigações em relação ao mesmo.

6. O presente contrato é celebrado em duas vias, sendo que cada uma delas terá a mesma validade e eficácia.

7. O presente contrato é celebrado em 15/08/2026, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

8. O presente contrato é celebrado em 15/08/2026, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

ASSINATURA FICTÍCIA

FICHA CADASTRAL FICTÍCIA - PESSOAS, DOCUMENTOS, ENDEREÇOS E ASSINATURAS SUBSTITUÍDOS

COMBRAND

CÂNIHICE NO COMBRAND

2º COMBRAND

CÂNIHICE NO 2º COMBRAND

PESSOA FICTÍCIA

PESSOA FICTÍCIA

PROCURADOR HABILITADO.

V – DA PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO E NUMERAÇÃO

ESTA NEGOCIAÇÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA DE PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO, PREENCHIDA EM FORMULÁRIO PADRÃO, E SE FOR ACEITA PELA VENDEDORA, SERÁ PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.

PARÁGRAFO ÚNICO – A NUMERAÇÃO DESTE CONTRATO/FORMULÁRIO OU DA PROPOSTA DE COMPRA E VENDA NÃO SERÁ IDÊNTICA AO DO SISTEMA OPERACIONAL DA VENDEDORA, PORTANTO PREVALECERÁ, PARA QUALQUER EFEITO, O NÚMERO DO SISTEMA.

VI - DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

CLÁUSULA 1ª: DAS VENDAS À VISTA – PAGAMENTO

NAS VENDAS À VISTA, O COMPRADOR DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE/TERRENO DIRETAMENTE NO ESCRITÓRIO DA VENDEDORA ATRAVÉS DE CHEQUE NOMINAL À A3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA OU ATRAVÉS DE BOLETO CONTATO OU CONTA FICTÍCIA

§ 1º. SE O COMPRADOR NÃO EFETUAR O PAGAMENTO CONFORME PREVISTO NESTA CLÁUSULA, A VENDEDORA FICARÁ ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE DECORRENTE DESTE ATO.

§ 2º. APÓS A COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO, A VENDEDORA EMITIRÁ TERMO DE QUITAÇÃO E PESSOA FICTÍCIA

INDICAR, CONFORME CLÁUSULA 21ª.

CLÁUSULA 2ª: DAS VENDAS A PRAZO - FORMA DE REAJUSTE DAS PARCELAS

ÍNDICE PACTUADO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA: ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO (I.G.P.M./F.G.V).

ÍNDICE SUBSTITUTIVO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA: NA FALTA DO ÍNDICE PACTUADO, AS PARCELAS SERÃO AUTOMATICAMENTE CORRIGIDAS PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL (I.N.C.C./F.G.V).

ÍNDICE ALTERNATIVO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA: NA FALTA DOS ÍNDICES PACTUADO E SUBSTITUTIVO, AUTOMATICAMENTE AS PARCELAS SERÃO CORRIGIDAS MONETARIAMENTE POR OUTRO INDEXADOR OFICIAL VINCULADO AO CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL ESCOLHIDO PELA VENDEDORA E QUE MELHOR REFLITA A PERDA DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA.

FORMA DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA: A CADA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SERÁ APURADA A VARIAÇÃO ACUMULADA DO IGPM/FGV, QUE SERÁ APLICADA E COBRADA NAS 12 (DOZE) PARCELAS SUBSEQUENTES, ATÉ A TOTAL INTEGRALIZAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS.

§ 1º. ALÉM DA CORREÇÃO MONETÁRIA, AS PARCELAS SERÃO ACRESCIDAS DE JUROS COMPENSATÓRIOS DE 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS, ATÉ TOTAL INTEGRALIZAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS.

§ 2º. OS REAJUSTES SERÃO ANUAIS, COM SUA APLICAÇÃO RESPEITANDO A PERIODICIDADE MÍNIMA LEGAL, SENDO A DATA BASE DESTE CONTRATO O DIA 1º (PRIMEIRO) DESTE MÊS.

§ 3º. HAVENDO MODIFICAÇÃO DA PERIODICIDADE MÍNIMA LEGAL PARA REAJUSTE DAS PARCELAS, AS PARTES DESDE JÁ ACORDAM QUE ELA SERÁ AUTOMATICAMENTE APLICADA A ESTE CONTRATO.

PESSOA FICTÍCIA

PESSOA FICTÍCIA

NO ESCRITÓRIO DA VENDEDORA.

§ 6º. COM O PAGAMENTO DE QUALQUER PARCELA, NÃO SE PRESUMEM QUITADAS AS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE.

§ 7º. SE AS PARCELAS NÃO FOREM PAGAS ATÉ A DATA DO VENCIMENTO, SERÃO COBRADOS JUROS MENSIS DE MERCADO, CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA MORATÓRIA E HONORÁRIOS.

§ 8º. NO CASO DE VENDA A PRAZO COM PARCELAS FIXAS, A VENDEDORA NÃO PODERÁ APLICAR OS REAJUSTES PREVISTOS NESTA CLÁUSULA.

PESSOA FICTÍCIA

VENCIDA E NÃO PAGA QUALQUER OBRIGAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DESTE CONTRATO.

§ 10º. O COMPRADOR FICA CIENTE E AUTORIZA DESDE JÁ A VENDEDORA A PROTESTAR OS TÍTULOS VENCIDOS E NÃO PAGOS. HIPÓTESE EM CONTATO OU CONTA FICTÍCIA

ASSINATURA FICTÍCIA

CLÁUSULA 3ª: DA POSSÍVEL VENDA EM DUPLICIDADE

EM CASO DE VENDA EM DUPLICIDADE SOBRE O MESMO LOTE/TERRENO, PREVALECERÁ, PARA TODOS OS EFEITOS, A VENDA MAIS ANTIGA, FICANDO O COMPRADOR DA VENDA MAIS RECENTE COM O DIREITO DE EFETUAR A TROCA DO LOTE/TERRENO, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE DA VENDEDORA, DESDE QUE O NOVO LOTE/TERRENO ESCOLHIDO TENHA AS MESMAS CARACTERÍSTICAS, TAMANHO, REGIÃO E PREÇO.

§ 1º. CASO NÃO HAJA INTERESSE DO COMPRADOR MAIS RECENTE EM FAZER A TROCA, A VENDEDORA DEVOLVERÁ TODAS AS IMPORTÂNCIAS PAGAS, CORRIGIDAS MONETARIAMENTE PELO MESMO INDEXADOR DESTE CONTRATO, SEM NENHUMA PENALIDADE.

CLÁUSULA 4ª: DA TRANSMISSÃO DA POSSE PRECÁRIA

NESTE ATO, É TRANSFERIDA A POSSE PRECÁRIA DO LOTE/TERRENO AO COMPRADOR, QUE DECLARA TER CONFERIDO SUA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA (QUADRA, LOTE/TERRENO E RUA) NO MAPA GERAL DO LOTEAMENTO E IN LOCU E CONFERIDO SEUS MARCOS DIVISÓRIOS.

§ 1º. A VENDEDORA NÃO SE COMPROMETE A FAZER ATERROS, ESCAVAÇÕES, COMPACTAÇÕES, MOVIMENTAÇÕES DE TERRA, NEM SE RESPONSABILIZA PELA EXISTÊNCIA E REMOÇÃO DE LAJES, PEDRAS, ÁRVORES E TOCOS, À MOSTRA OU ENTERRADOS, QUE POSSAM, DE ALGUMA FORMA, DIFICULTAR A CONSTRUÇÃO NO LOTE/TERRENO, MAS, A SEU CRITÉRIO, PODERÁ FAZER, NAS SEGUINTE SITUAÇÕES:

PRIMEIRA SITUAÇÃO: QUANDO O LOTE/TERRENO TIVER SUA TOPOGRAFIA COM NÍVEL INFERIOR AO DA RUA FRONTAL, A VENDEDORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO, FAZER ATERROS OU MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, SEM NECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO COMPRADOR.

SEGUNDA SITUAÇÃO: QUANDO O LOTE/TERRENO TIVER SUA TOPOGRAFIA COM NÍVEL SUPERIOR AO DA RUA FRONTAL, A VENDEDORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO, FAZER DESATERRO OU MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, SEM NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO COMPRADOR.

§ 2º. A VENDEDORA NÃO SE RESPONSABILIZA PELA EXISTÊNCIA OU NÃO DE ÁGUA NO SOLO OU SUBSOLO DO LOTE/TERRENO, BEM COMO POR EVENTUAIS ALAGAMENTOS, ENXARCAMENTOS, DESMORONAMENTO, EROSÕES, INDEPENDENTEMENTE DA ESTAÇÃO CLIMÁTICA.

§ 3º. SERÃO TOLERADAS DIFERENÇAS, A MAIOR OU A MENOR, NO TAMANHO DO LOTE/TERRENO, DE ATÉ 5% (CINCO POR CENTO) DA ÁREA TOTAL, NÃO PODENDO AS PARTES EXIGIR INDENIZAÇÃO OU RESSARCIMENTO FINANCEIRO.

§ 4º. AS DIFERENÇAS DE ÁREA SUPERIORES A 5% (CINCO POR CENTO) SERÃO ACERTADAS PELAS PARTES, TENDO POR BASE O PREÇO DO METRO QUADRADO APURADO NA DIVISÃO DO PREÇO TOTAL DESTE CONTRATO PELA ÁREA DO LOTE/TERRENO.

§ 5º. SE A DIFERENÇA SUPERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) FOR A MAIOR, O VALOR DA DIFERENÇA SERÁ INCLUÍDO NO SALDO DEVEDOR DESTE CONTRATO E COBRADA UMA FRAÇÃO EM CADA PARCELA A VENCER, NOS MESMOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DESTE CONTRATO.

§ 6º. SE A DIFERENÇA SUPERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) FOR A MENOR, O VALOR DA DIFERENÇA SERÁ EXCLUÍDO DO SALDO DEVEDOR E CONTATO OU CONTA FICTÍCIA

§ 7º. EVENTUAL INDENIZAÇÃO POR DIFERENÇAS DE ÁREA SUPERIORES A 5% (CINCO POR CENTO), A MAIOR OU A MENOR, SÓ SERÁ DEVIDA SE A PARTE INTERESSADA APRESENTAR À OUTRA RECLAMAÇÃO POR ESCRITO NO PRAZO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS APÓS A PESSOA FICTÍCIA

§ 8º. QUANDO O COMPRADOR FOR INICIAR EDIFICAÇÃO NO LOTE/TERRENO, É DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE SOLICITAR À PREFEITURA MUNICIPAL SUA DEMARCAÇÃO OFICIAL, ARCANDO COM OS CUSTOS.

§ 9º. SE O COMPRADOR NECESSITAR DE NOVA DEMARCAÇÃO, DEVERÁ SOLICITÁ-LA POR ESCRITO À VENDEDORA QUE, A SEU CRITÉRIO, PODERÁ FAZÊ-LA MEDIANTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO.

§ 10º. O PAGAMENTO DO VALOR DA NOVA DEMARCAÇÃO SERÁ EFETUADO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

CONTATO OU CONTA FICTÍCIA

CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO.

CLÁUSULA 5ª: DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LOTE/TERRENO E DO LOTEAMENTO

APÓS A ASSINATURA DESTE CONTRATO, É DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR MANTER O LOTE/TERRENO EM BOAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA, FAZENDO MANUTENÇÃO SEMPRE QUE NECESSÁRIO OU PERIODICAMENTE.

§ 1º. ENTRETANTO, A VENDEDORA FICA AUTORIZADA PELO COMPRADOR A FAZER OS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS SE JULGAR NECESSÁRIO E CONVENIENTE, MANTENDO A QUALIDADE DO EMPREENDIMENTO E VALORIZANDO O INVESTIMENTO DE TODOS:

A) MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PÚBLICAS E LOTES/TERRENOS: SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ATERRAMENTO, CONSERVAÇÃO, DRENAGEM, LIMPEZA, ROÇO, TAPA BURACO, DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, BUEIROS, VARREDURA E DEMAIS SERVIÇOS.

§ 2º. OS VALORES GASTOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO, ACRESCIDOS DE UMA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), SERÃO RATEADOS A TODOS OS LOTES/TERRENOS (QUITADOS E NÃO QUITADOS). GERANDO UMA COTA PARTE

ASSINATURA FICTÍCIA

§ 3º. SE A COTA PARTE NÃO FOR PAGA ATÉ A DATA DO VENCIMENTO, SERÃO COBRADOS JUROS MENSIS DE MERCADO, CORREÇÃO MONETÁRIA, CALCULADOS PRO-RATA-DIE, MULTA MORATÓRIA E HONORÁRIOS.

CLÁUSULA 6ª: PROIBIÇÃO DE CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DA POSSE

FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DA POSSE DO LOTE/TERRENO A TERCEIROS ANTES DA QUITAÇÃO INTEGRAL DESTE CONTRATO.

PARÁGRAFO ÚNICO – SE O COMPRADOR CEDER OU TRANSFERIR A POSSE DO LOTE/TERRENO A TERCEIROS ANTES DA QUITAÇÃO DESTE CONTRATO, TODA A DÍVIDA E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO COMPRADOR VENCERÃO ANTECIPADAMENTE, DE PLENO DIREITO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 15ª.

CLÁUSULA 7ª: DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU ONERAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO COMPRADOR

O COMPRADOR SÓ PODERÁ CEDER, TRANSFERIR OU ONERAR SEUS DIREITOS COM A EXPRESSA ANUÊNCIA DA VENDEDORA, DESDE QUE:

- A) O CEDENTE ESTEJA EM DIA COM TODAS AS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS;
- B) AS OBRAS EM EXECUÇÃO OU EXECUTADAS (SE HOUVER) NO LOTE/TERRENO TIVEREM RESPEITADO INTEGRALMENTE AS RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS ESTABELECIDAS NA CLÁUSULA 8ª;
- C) O CESSIONÁRIO TENHA SEU CADASTRO APROVADO PELA VENDEDORA.
- D) PAGUE A IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO OU A UMA PARCELA ATUALIZADA DESTE CONTRATO (PREVALECENDO SEMPRE O MENOR VALOR), A TÍTULO DE TARIFA DE CADASTRO, TRANSFERÊNCIA E DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

PARÁGRAFO ÚNICO – SE O COMPRADOR CEDER, TRANSFERIR OU ONERAR OS DIREITOS AQUISITIVOS DESTE CONTRATO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DA VENDEDORA, TODA A DÍVIDA E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO COMPRADOR VENCERÃO ANTECIPADAMENTE, DE PLENO DIREITO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 15ª.

CLÁUSULA 8ª: DAS CONSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS

TODAS AS CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS, ANTES DE SEREM LEVANTADAS NO LOTE/TERRENO, DEVERÃO SER APROVADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES.

§ 1º. É PROIBIDA A CONSTRUÇÃO NO LOTE/TERRENO DE CASAS DE TÁBUAS, TAIPAS, BARRACO DE LONA, ADOBES, FOLHAS DE ZINCO, PLÁSTICO, PAPELÃO, COMPENSADO, PALHA, PAU-A-PIQUE, PLACAS, TAPUMES, SOBRAS, ENTULHOS OU QUALQUER MATERIAL IMPRÓPRIO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL.

§ 2º. É PROIBIDA A CONSTRUÇÃO DE CERCAS DIVISÓRIAS DE TÁBUAS, ARAME LISO OU FARPADO, SOBRAS DE MATERIAL, COMPENSADO, TAPUMES, OU QUALQUER OUTRO TIPO DE MATERIAL IMPRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM EXCEÇÃO DAS EXISTENTES.

§ 3º. É EXPRESSAMENTE PROIBIDO UTILIZAR O LOTE/TERRENO PARA FINALIDADES CONSIDERADAS NOCIVAS À SAÚDE E AO INTERESSE SOCIAL E AINDA COMO DEPÓSITO DE LIXO, PAPEL, LATAS, PLÁSTICO, FERRO VELHO, ENTULHOS, PNEUS, GARRAFAS, ETC.

§ 4º. ENQUANTO OS IMÓVEIS VIZINHOS AO LOTE/TERRENO PERTENCEREM À VENDEDORA, NÃO PODERÁ SER-LHE EXIGIDA A CONSTRUÇÃO DE MUROS DIVISÓRIOS, GRADES, PORTÕES, ETC.

A) SE O COMPRADOR OS FIZER, ARCARÁ COM A TOTALIDADE DOS CUSTOS, RENUNCIANDO AO DIREITO DE RECEBER INDENIZAÇÃO PELOS VALORES GASTOS.

§ 5º. O SISTEMA DE ESGOTO É INDIVIDUAL E O COMPRADOR DECLARA TER CONHECIMENTO DE QUE, ANTES DE HABITAR O LOTE/TERRENO, DEVERÁ EXECUTAR, POR CONTA PRÓPRIA, CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, FILTRO BIOLÓGICO E/OU SUMIDOURO, DENTRO DAS NORMAS E PROJETOS ESTABELECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL;

§ 6º. SE NÃO HOUVER NORMAS MUNICIPAIS SOBRE A CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO, O COMPRADOR DEVERÁ EXECUTÁ-LOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA NBR N° 7.229/93 (NB-41), DA A.B.N.T.

§ 7º. O COMPRADOR NÃO PODERÁ, EM HIPÓTESE ALGUMA, DESPEJAR RESÍDUOS DE ESGOTO NO LEITO DAS VIAS PÚBLICAS, NO LEITO DOS CÓRREGOS, NO SISTEMA DE DRENAGEM OU NOS LOTES/TERRENOS VIZINHOS E SE O FIZER, ESTARÁ SUJEITO A PENALIDADES DECORRENTES DESTE ATO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PERANTE A VENDEDORA E TERCEIROS.

CLÁUSULA 9ª: DO EMBARGO DE OBRAS

A VENDEDORA PODERÁ EMBARGAR AS OBRAS NO LOTE/TERRENO, INDEPENDENTEMENTE DE NOTIFICAÇÃO, NAS SEGUINTE SITUATÓES:

A) DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO QUE DER CAUSA AO VENCIMENTO ANTECIPADO OU À RESCISÃO DESTE CONTRATO, CONFORME CLÁUSULAS 15ª E 16ª.

ASSINATURA FICTÍCIA

CLÁUSULA 10ª: DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS**A SEREM IMPLANTADOS PELA VENDEDORA**

A VENDEDORA COMPROMETE-SE A IMPLANTAR NO LOTEAMENTO AS SEGUINTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, CONFORME PROJETOS APROVADOS PELO MUNICÍPIO, OBEDECENDO AO SEGUINTE CRONOGRAMA:

PRIMEIRA ETAPA DE OBRAS ATÉ O DIA 31.07.2011:

1º. LIMPEZA DA ÁREA, DEMARCAÇÃO DAS QUADRAS, RUAS, LOTES/TERRENOS E ÁREAS PÚBLICAS, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, ARRUAAMENTO E PATROLAMENTO DE TODAS AS VIAS PÚBLICAS.

SEGUNDA ETAPA DE OBRAS ATÉ O DIA 31.01.2012:

1º. CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA;

2º. CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DENTRO DOS LIMITES DO LOTEAMENTO E INTERLIGAÇÃO À REDE DO MUNICÍPIO OU CONCESSIONÁRIA LOCAL;

A) SE NÃO FOR POSSÍVEL A INTERLIGAÇÃO DA REDE DE ÁGUA À REDE DO MUNICÍPIO, SERÁ CONSTRUÍDO RESERVATÓRIO (METAL OU CONCRETO) COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA 200.000 (DUZENTOS MIL) LITROS E PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO SEMIARTESIANO, CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO.

TERCEIRA ETAPA DE OBRAS ATÉ O DIA 31.01.2013:

1º. OBRAS E SERVIÇOS DE ASFALTAMENTO TIPO T.S.D. (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE) OU SIMILAR E INSTALAÇÃO DE MEIOS-FIOS NAS DEMAIS VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO;

§ 1º. A VENDEDORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO, PRIORIZAR ETAPAS DO LOTEAMENTO ONDE ANTECIPARÁ O CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS, EM FUNÇÃO DO VOLUME DE VENDAS EM UM DETERMINADO SETOR.

§ 2º. POR SER TRATAR DE LOTEAMENTO APROVADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL CARACTERIZADO COMO ZONA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL (ZHIS), CONFORME PRECONIZA A LEI Nº 6766/79, NÃO É OBRIGAÇÃO DA VENDEDORA A EXECUÇÃO DE QUALQUER OBRA E/OU SERVIÇO QUE NÃO ESTEJAM RELACIONADOS NESTA CLÁUSULA.

§ 3º. AS OBRAS DO LOTEAMENTO DEVERÃO SER CONCLUÍDAS NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO CRONOGRAMA DE ENTREGA, SENDO ADMITIDA UMA TOLERÂNCIA DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, SEM APLICAÇÃO DE PENALIDADES À VENDEDORA.

§ 4º. ALÉM DA TOLERÂNCIA ESTABELECIDA NO PARÁGRAFO ANTERIOR, A VENDEDORA TERÁ O DIREITO DE ALTERAR O CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS, SEM SOFRER NENHUMA PENALIDADE, QUANDO OCORRER:

A) MOTIVOS DE FORÇA MAIOR, CALAMIDADES, INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS OU CASOS FORTUITOS;

B) GREVES PARCIAIS OU TOTAIS RELACIONADAS À CONSTRUÇÃO CIVIL, OU A ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE POSSAM, DE ALGUMA MANEIRA, AFETAR A CONTINUIDADE DAS OBRAS;

C) IMPEDIMENTO DE CONTINUIDADE DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS POR EMBARGOS PÚBLICOS.

D) DEMORA NA EXECUÇÃO, LIGAÇÃO OU INSTALAÇÃO DE QUALQUER SERVIÇO PÚBLICO;

E) RACIONAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA;

F) INVASÕES, DEPREDAÇÕES, INCÊNDIOS, ROUBOS E FURTOS QUE VENHAM, DE ALGUMA FORMA, PREJUDICAR O ANDAMENTO DAS OBRAS;

G) DIFICULDADE COMPROVADA PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS, ALHEIA À VONTADE DA VENDEDORA.

CONTATO OU CONTA FICTÍCIA

§ 5º. O PRAZO DE ENTREGA DAS OBRAS E SERVIÇOS SERÁ PRORROGADO PELO MESMO PERÍODO DE DURAÇÃO DA INTERRUPÇÃO POR QUALQUER FATO RELACIONADO NO PARÁGRAFO ANTERIOR.

CLÁUSULA 11ª: DO SISTEMA DE ÁGUA E DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

O SISTEMA DE CAPTAÇÃO, BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (INCLUINDO RESERVATÓRIO E POÇO SEMI-ARTESIANO), CASO VENHAM A SER CONSTRUÍDOS CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 10ª, SEGUNDA ETAPA DE OBRAS E A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO LOTEAMENTO, NÃO ESTÃO EMBUTIDOS NO PREÇO DE VENDA DO LOTE/TERRENO E PORTANTO SÃO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA VENDEDORA.

§ 1º. NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA A LIGAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA AOS COMPRADORES.

ASSINATURA FICTÍCIA

DIRIGIDAS DIRETAMENTE ÀS CONCESSIONÁRIAS DESSES SERVIÇOS OU AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

§ 3º. A VENDEDORA PODERÁ VENDER, ALUGAR, DOAR OU CEDER SEU USO À PREFEITURA MUNICIPAL OU A CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO, DESDE QUE TAL ATO NÃO PREJUDIQUE OS COMPRADORES.

§ 4º. ENQUANTO NÃO FOR POSSÍVEL VENDER, ALUGAR OU CEDER O SISTEMA DE ÁGUA À PREFEITURA MUNICIPAL OU CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO, A VENDEDORA DEVERÁ CEDER O DIREITO DE USO AOS COMPRADORES, QUE CONSTITUIRÃO ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PARA ADMINISTRAR E CUSTEAR O SISTEMA CONDOMINIAL, ESTABELECENDO CRITÉRIOS E NORMAS PARA O RATEIO DE TODAS AS DESPESAS ENTRE OS USUÁRIOS, ISENTANDO A VENDEDORA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO E PELA FORMA DE RATEIO DAS DESPESAS.

CONTATO OU CONTA FICTÍCIA

PARÁGRAFO ÚNICO: SE O LOTE/TERRENO FOR DESAPROPRIADO PELO PODER PÚBLICO, AS PARTES ACORDAM O SEGUINTE:

§ 6º. NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA A CONSTRUÇÃO E INTERLIGAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO ESTEJAM DENTRO DOS LIMITES DO LOTEAMENTO.

CLÁUSULA 12ª: DA POSSÍVEL INVASÃO OU DESRESPEITO AOS MARCOS DIVISÓRIOS

PESSOA FICTÍCIA

PARÁGRAFO ÚNICO: SE O LOTE/TERRENO FOR DESAPROPRIADO PELO PODER PÚBLICO, AS PARTES ACORDAM O SEGUINTE:

CONTATO OU CONTA FICTÍCIA

PARÁGRAFO ÚNICO: SE O LOTE/TERRENO FOR DESAPROPRIADO PELO PODER PÚBLICO, AS PARTES ACORDAM O SEGUINTE:

§ 2º. SE OCORRER INVASÃO DO LOTE/TERRENO, O COMPRADOR DEVERÁ TOMAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA SUA DESOCUPAÇÃO, ARCANDO COM OS CUSTOS.

§ 3º. SE APÓS A TRANSMISSÃO DA POSSE PRECÁRIA O LOTE/TERRENO FOR INVADIDO E O COMPRADOR NÃO PROVIDENCIAR E CONSEGUIR SUA DESOCUPAÇÃO, ESTE CONTRATO NÃO PODERÁ, EM HIPÓTESE ALGUMA, SER RESCINDIDO, DEVENDO O COMPRADOR HONRAR TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

§ 4º. SE APÓS A INVASÃO O COMPRADOR DEIXAR DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESTE CONTRATO, O SALDO DA DÍVIDA VENCERÁ ANTECIPADAMENTE, DE PLENO DIREITO, E A VENDEDORA PODERÁ EXIGIR O PAGAMENTO POR VIA JUDICIAL.

CLÁUSULA 13ª – DA EVENTUAL DESAPROPRIAÇÃO

SE POR ALGUM MOTIVO O LOTE/TERRENO FOR DESAPROPRIADO PELO PODER PÚBLICO, AS PARTES ACORDAM O SEGUINTE:

A) CONTRATOS NÃO QUITADOS: O VALOR DA INDENIZAÇÃO SERÁ DIVIDIDO ENTRE A VENDEDORA E O COMPRADOR, PROPORCIONALMENTE AO PERCENTUAL DE PROPRIEDADE DE CADA UM, ENCERRANDO-SE ESTE CONTRATO.

PESSOA FICTÍCIA

PARÁGRAFO ÚNICO: SE O LOTE/TERRENO FOR DESAPROPRIADO PELO PODER PÚBLICO, AS PARTES ACORDAM O SEGUINTE:

PARÁGRAFO ÚNICO: SE HOUVER DESAPROPRIAÇÃO AS PARTES FICARÃO ISENTAS DO PAGAMENTO DE MULTAS CONTRATUAIS, INDENIZAÇÃO OU PENALIDADES DE QUALQUER NATUREZA.

CLÁUSULA 14ª: DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS

PESSOA FICTÍCIA

PARÁGRAFO ÚNICO: SE O LOTE/TERRENO FOR DESAPROPRIADO PELO PODER PÚBLICO, AS PARTES ACORDAM O SEGUINTE:

PESSOA FICTÍCIA

PARÁGRAFO ÚNICO: SE O LOTE/TERRENO FOR DESAPROPRIADO PELO PODER PÚBLICO, AS PARTES ACORDAM O SEGUINTE:

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

§ 3º. A PARTIR DESTA DATA, O COMPRADOR AUTORIZA A VENDEDORA A SOLICITAR, EM REPARTIÇÃO PÚBLICA (MUNICIPAL, ESTADUAL E/OU FEDERAL), A ANULAÇÃO DO CONTRATO, EXIGINDO O REEMBOLSO ACRESCIDO DE JUROS DE MERCADO, CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA MORATÓRIA SOBRE O VALOR PAGO E HONORÁRIOS.

PESSOA FICTÍCIA

PARÁGRAFO ÚNICO: SE O LOTE/TERRENO FOR DESAPROPRIADO PELO PODER PÚBLICO, AS PARTES ACORDAM O SEGUINTE:

CLÁUSULA 15ª: DO VENCIMENTO ANTECIPADO

FICA CONVENCIONADO QUE TODA A DÍVIDA E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO COMPRADOR VENCERÃO ANTECIPADAMENTE, DE PLENO DIREITO, INDEPENDENTEMENTE DE NOTIFICAÇÃO, QUANDO:

A ASSINATURA FICTÍCIA

QUALQUER PARCELA OU OUTRA OBRIGAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DESTE CONTRATO;

B) O LOTE/TERRENO FOR INVADIDO E O COMPRADOR DEIXAR DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESTE CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA 12ª, PARÁGRAFO QUARTO.

C) HOUVER CEDIDO OU TRANSFERIDO A POSSE DO LOTE/TERRENO A TERCEIROS ANTES DA QUITAÇÃO DESTE CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA 6ª;

D) HOUVER A CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU ONERAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO LOTE/TERRENO, SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DA VENDEDORA, CONFORME CLÁUSULA 7ª;

§ 1º. CONSUMANDO-SE O VENCIMENTO ANTECIPADO, O COMPRADOR SERÁ NOTIFICADO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIALMENTE, PARA QUE CONTATO OU CONTA FICTÍCIA

TUDO O DÉBITO ENCONTRADO.

§ 2º. SE O COMPRADOR NÃO FIZER O PAGAMENTO NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS, A VENDEDORA PODERÁ RESCINDIR ESTE CONTRATO, DE PLENO DIREITO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 16ª.

CLÁUSULA 16ª: DA RESCISÃO CONTRATUAL, DAS PENALIDADES, DA CONDIÇÃO E DA FORMA DE RESTITUIÇÃO DO SALDO

HAVERÁ A RESCISÃO CONTRATUAL NAS SEGUINTE SITUATÓES:

PRIMEIRA SITUAÇÃO: O ATRASO SUPERIOR A 31 (TRINTA E UM) DIAS NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA AUTORIZARÁ A VENDEDORA, A SEU CRITÉRIO, RESCINDIR O CONTRATO, DE PLENO DIREITO, INDEPENDENTEMENTE DE NOTIFICAÇÃO, SUJEITANDO-SE O COMPRADOR À PERDA DA POSSE PRECÁRIA DO LOTE/TERRENO, HIPÓTESE EM QUE A VENDEDORA PODERÁ DISPOR, VENDER OU TRANSFERIR O LOTE/TERRENO A TERCEIROS.

SEGUNDA SITUAÇÃO: COM O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS (CLÁUSULA 15ª) E TRANSCORRIDO O PRAZO DE 15 DIAS (PARÁGRAFO 1º E 2º DA CLÁUSULA 15ª), A VENDEDORA PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO, DE PLENO DIREITO, INDEPENDENTEMENTE DE NOTIFICAÇÃO, AVISO OU INTERPELAÇÃO, HIPÓTESE EM QUE A VENDEDORA PODERÁ DISPOR, VENDER OU TRANSFERIR O LOTE/TERRENO A TERCEIROS.

§ 1º. DAS PENALIDADES PELA RESCISÃO - HAVENDO A RESCISÃO CONTRATUAL, POR VONTADE OU CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR E NOS MOLDES DA SEGUNDA SITUAÇÃO, SERÃO APLICADAS AO COMPRADOR AS SEGUINTE S PENALIDADES:

A) PERDA DA POSSE PRECÁRIA DO LOTE/TERRENO;

B) MULTA COMPENSATÓRIA EM VALOR CORRESPONDENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA RESCISÃO;

C) PERDA DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DAS PARCELAS PAGAS, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO POR DESPESAS TRIBUTÁRIAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS, PUBLICITÁRIAS, LANÇAMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EMERGENTES.

D) INDENIZAÇÃO DE 0,25% (ZERO VÍRGULA VINTE E CINCO POR CENTO) AO MÊS DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO PELA OCUPAÇÃO, EXPLORAÇÃO E ALUGUEL DO LOTE/TERRENO (FRUIÇÃO), DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE ASSINATURA E RESCISÃO DESTE CONTRATO OU A DEVOLUÇÃO DA POSSE PRECÁRIA À VENDEDORA, CONSIDERANDO O QUE OCORRER POR ÚLTIMO.

§ 2º. DO CÁLCULO PARA RESTITUIÇÃO – NÃO SERÃO RESTITUÍDOS AO COMPRADOR OS PAGAMENTOS DE TARIFAS, EMOLUMENTOS CARTORIAIS, VALORES GASTOS COM LIMPEZAS E MANUTENÇÃO DO LOTE/TERRENO E EVENTUAIS JUROS E MULTAS MORATÓRIAS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO FINANCEIRA.

§ 3º. SERÁ DESCONTADO DO SALDO TODO DÉBITO PELO NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTOS (CLÁUSULA 14ª) OU QUAISQUER OUTROS GERADOS NO TRANSCORRER DESTE CONTRATO.

§ 4º. DAS CONDIÇÕES PARA RESTITUIÇÃO DO SALDO – O SALDO SÓ SERÁ RESTITUÍDO COM AS SEGUINTE S CONDIÇÕES:

A) APÓS O COMPRADOR DEVOLVER A POSSE PRECÁRIA DO LOTE/TERRENO;

B) APÓS O COMPRADOR E SEU CÔNJUGE ASSINAREM O TERMO DE RESCISÃO DESTE CONTRATO.

§ 5º. DA FORMA DE RESTITUIÇÃO DO SALDO: O SALDO SERÁ RESTITUÍDO DE ACORDO COM OS SEGUINTE S CRITÉRIOS:

A) EM PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS, CUJO NÚMERO SERÁ O MESMO DAS PARCELAS JÁ PAGAS PELO COMPRADOR NO TRANSCORRER DESTE CONTRATO;

B) A PRIMEIRA PARCELA VENCERÁ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A DEVOLUÇÃO DA POSSE PRECÁRIA DO LOTE/TERRENO E ASSINATURA DO TERMO PESSOA FICTÍCIA

C) AS PARCELAS SERÃO REPRESENTADAS POR NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS PELA VENDEDORA EM FAVOR DO COMPRADOR, QUE DEVERÁ RECEBÊ-LAS NO ESCRITÓRIO DA VENDEDORA NAS DATAS DE VENCIMENTO E SE NÃO O FIZER, ISENTA-A DE PAGAMENTO DE JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS PELO ATRASO.

ASSINATURA FICTÍCIA

E) PODERÃO AS PARTES OPTAR PELA RESTITUIÇÃO DO SALDO À VISTA, HIPÓTESE EM QUE NEGOCIARÃO O VALOR A SER RESTITUÍDO.

§ 6º. SE O VALOR DA RESCISÃO CONTRATUAL FOR SUPERIOR AO VALOR JÁ PAGO PELO COMPRADOR, FICA ESTIPULADO O LIMITE DE DEVOLUÇÃO AO COMPRADOR, DE 10% (DEZ) POR CENTO, SOBRE O VALOR PAGO.

CLÁUSULA 17ª: DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LOTE/TERRENO COM BENFEITORIAS

SE ESTE CONTRATO FOR RESCINDIDO, POR QUALQUER MOTIVO, E HOUVER BENFEITORIAS NO LOTE/TERRENO, A VENDEDORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO, OPTAR:

A) PELA EXECUÇÃO JUDICIAL DO SALDO DEVEDOR DESTE CONTRATO;

B) PELA RETOMADA DO LOTE/TERRENO.

§ 1º. SE A VENDEDORA OPTAR PELA RETOMADA DO LOTE/TERRENO, SERÃO APLICADAS AO COMPRADOR AS MESMAS PENALIDADES PREVISTAS NA CLÁUSULA 16ª E SEUS PARÁGRAFOS E O COMPRADOR RECEBERÁ INDENIZAÇÃO SOMENTE DAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS, LEVANTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DE CONSTRUÇÃO PREVISTAS NESTE CONTRATO, DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES.

§ 2º. O VALOR DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS SERÁ NEGOCIADO ENTRE AS PARTES. NÃO HAVENDO CONSENSO, SERÁ DEFINIDO DE ACORDO COM O PREÇO MÉDIO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO ELABORADOS POR, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) PROFISSIONAIS DA ÁREA (CORRETORES DE IMÓVEIS DEVIDAMENTE CREDENCIADOS OU ENGENHEIROS CIVIS), ESCOLHIDOS DE COMUM ACORDO PELAS PARTES.

§ 3º. QUEM DER CAUSA À RESCISÃO ARCARÁ COM OS CUSTOS DOS LAUDOS TÉCNICOS E DE AVALIAÇÃO.

§ 4º. O COMPRADOR SÓ RECEBERÁ O VALOR DA INDENIZAÇÃO APÓS A VENDA DO LOTE/TERRENO E DAS BENFEITORIAS, NAS MESMAS CONDIÇÕES E PRAZO DA NOVA VENDA.

§ 5º. O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO FICARÁ CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO PELO COMPRADOR DA QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE ÁGUA E LUZ, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS, FEDERAIS E TRABALHISTAS DO IMÓVEL E COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA OBRA.

§ 6º. NÃO SERÃO INDENIZADAS, EM HIPÓTESE ALGUMA, AS BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS.

§ 7º. PODERÃO AS PARTES OPTAR PELA INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS À VISTA, HIPÓTESE EM QUE NEGOCIARÃO O VALOR A SER INDENIZADO.

CLÁUSULA 18ª: DOS EVENTUAIS ROUBOS E FURTOS

A VENDEDORA NÃO SE RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS ROUBOS E FURTOS DE CABOS ELÉTRICOS, TRANSFORMADORES OU OUTROS DE QUALQUER NATUREZA, DENTRO DO LOTEAMENTO, DEVENDO AS RECLAMAÇÕES SEREM FEITAS DIRETAMENTE AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

CONTATO OU CONTA FICTÍCIA

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

CLÁUSULA 20ª: DA SUB-ROGAÇÃO, CAUÇÃO, CESSÃO DE DIREITOS E/OU DEVERES DA VENDEDORA

A VENDEDORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO, SUB-ROGAR, CAUCIONAR, CEDER OS DIREITOS E/OU DEVERES DESTE CONTRATO A TERCEIROS, INCLUSIVE NEGOCIAR O SALDO DEVEDOR, ATRAVÉS DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS, HIPÓTESES EM QUE PODERÁ OFERECER O IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO EM GARANTIA, COM O QUE O COMPRADOR DESDE JÁ ANUE EXPRESSAMENTE.

CLÁUSULA 21ª: DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE

APÓS A COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO CONTRATO, O COMPRADOR DEVERÁ TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO LOTE/TERRENO (ESCRITURAÇÃO E REGISTRO) NO PRAZO MÁXIMO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, SOB PENA DE LHE SER APLICADA, A PARTIR DO TÉRMINO DO CONTRATO, MULTA MENSAL EQUIVALENTE A 0,25% (ZERO VÍRGULA VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO.

§ 1º. APÓS A COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DESTE CONTRATO, FICARÁ À DISPOSIÇÃO DO COMPRADOR, NO ESCRITÓRIO DA VENDEDORA, SEM NENHUM CUSTO, TERMO DE QUITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA OUTORGA DA ESCRITURA DE TRANSFERÊNCIA DO LOTE/TERRENO, EM SEU NOME, COM VALIDADE DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA DATA DE QUITAÇÃO DESTE CONTRATO.

§ 2º. COM O VENCIMENTO, PERDA OU EXTRAVIO DA AUTORIZAÇÃO, O COMPRADOR PAGARÁ A IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO OU A UMA PARCELA ATUALIZADA DESTE CONTRATO (PREVALECENDO

D'ASSINATURA FICTÍCIA

§ 3º. A VENDEDORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO, OPTAR PELA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO ANTES DO RECEBIMENTO INTEGRAL DO PREÇO, HIPÓTESE EM QUE FARÁ A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 9.514/97, QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, COM O QUE DESDE JÁ O COMPRADOR ANUE EXPRESSAMENTE.

PESSOA FICTÍCIA

LOTE/TERRENO SERAO DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR, INCLUSIVE AS COM CERTIDOES (DO COMPRADOR E DA VENDEDORA), TRIBUTOS (I.T.B.I., I.P.T.U., I.T.U. E OUTROS) E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS.

CLÁUSULA 22ª: DO SEGURO DE VIDA

A VENDEDORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO, E SE JULGAR CONVENIENTE, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DO COMPRADOR, CONTRATAR SEGURO DE VIDA NA MODALIDADE PRESTAMISTA OU OUTRA DE SUA ESCOLHA, PARA QUE NO CASO DE FALECIMENTO E/OU DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO COMPRADOR, A SEGURADORA QUITE O SALDO DEVEDOR DESTE CONTRATO.

§ 1º. O CUSTO DO SEGURO SERÁ REPASSADO NAS MESMAS CONDIÇÕES AO COMPRADOR, ACRESCIDO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO), E PODERÁ SER INCLUÍDO NO VALOR DAS PARCELAS A VENCER DESTE CONTRATO, OU COBRADO ATRAVÉS DE ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

§ 2º. SE O CUSTO DO SEGURO NÃO FOR PAGO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO, SERÃO COBRADOS JUROS MENSAIS DE MERCADO, CORREÇÃO MONETÁRIA, CALCULADOS PRO-RATA-DIE, MULTA MORATÓRIA E HONORÁRIOS.

ASSINATURA FICTÍCIA



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO
DE VENDA E COMPRA**

DADO PESSOAL FICTÍCIO

CPF 000.000.000-00 - DADO FICTÍCIO

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

Palmas/TO

DADO PESSOAL FICTÍCIO

DADO PESSOAL FICTÍCIO

CPF 000.000.000-00 - DADO FICTÍCIO

Norte, Al. Das Aroeiras, Lote 03, Q.I 10 Sul em Palmas/TO.

III. IMÓVEL: Um lote residencial localizado na Quadra Arne 74, QI 14, Lote 03, medindo 303,38 m², já vistoriado pelo **PROMITENTE COMPRADOR**.

IV. VALOR DA NEGOCIAÇÃO: R\$ 126.164,20 (Cento e vinte e seis mil cento e sessenta e quatro reais e vinte centavos):

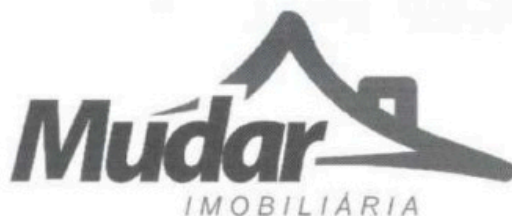
V. FORMA DE PAGAMENTO:

A: R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) a vista, como sinal de negócio, na PESSOA FICTÍCIA

B: R\$ 116.164,20 (Cento e dezesseis mil cento e sessenta e quatro)
DADO PESSOAL FICTÍCIO

EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, de acordo com as condições do contrato de compra e venda do PROMITENTE VENDEDOR junto a empresa citada acima, o qual o PROMITENTE COMPRADOR declara ter pleno conhecimento das cláusulas contratuais.

ASSINATURA FICTÍCIA



ônus ou responsabilidades do imóvel descrito no preâmbulo deste Contrato, salvo o saldo devedor citado no item V, LETRA "B", através deste instrumento compromete-se em vendê-lo pelo preço e condições estipuladas.

CONTATO OU CONTA FICTÍCIA

parcelas referentes ao período anterior a presente data são de responsabilidade do **PROMITENTE VENDEDOR**.

CLÁUSULA 2ª A partir da data de entrega do imóvel, todas as obrigações relativas ao imóvel são de responsabilidade do **PROMITENTE COMPRADOR**, bem
CONTATO OU CONTA FICTÍCIA
PESSOA FICTÍCIA

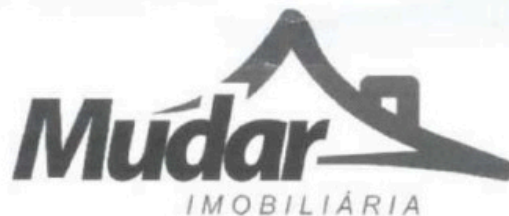
CLÁUSULA 3ª A escritura de Venda e Compra será outorgada definitivamente ao **PROMITENTE COMPRADOR** ou a quem este indicar por escrito, após a quitação,
CONTATO OU CONTA FICTÍCIA
DADO PESSOAL FICTÍCIO

CLÁUSULA 4ª O presente compromisso obrigará os contratantes, seus herdeiros ou sucessores, a qualquer tempo ou a qualquer título, regendo-se este compromisso no que for aplicável pelas disposições do Código Civil.

CLÁUSULA 5ª O **PROMITENTE VENDEDOR** declara sob responsabilidade civil e criminal, que o objeto deste contrato se encontra livre de ônus reais, judiciais ou extrajudiciais, mesmo por impostos, taxas semelhantes de qualquer natureza em atraso não existindo em trâmite ação fundada em direitos reais, pessoais reipersecutórias, ou qualquer ação que possa afetar o referido imóvel ora compromissado com o **PROMITENTE COMPRADOR**, salvo o saldo devedor citado no item V, LETRA "B" respondendo ainda o **PROMITENTE VENDEDOR** por evicção de direito na forma de lei.

CLÁUSULA 6ª Havendo necessidade de qualquer das partes ingressarem em juízo a fim de fazer valer seus direitos, à parte julgada culpada pagará à inocente a multa convencional e penal e 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, além das custas processuais, honorários de advogados da parte inocente, juros monetários de

ASSINATURA FICTÍCIA



DADO PESSOAL FICTÍCIO

DADO PESSOAL FICTÍCIO

necessários, para a perfeita regularização deste instrumento.

CLÁUSULA 8ª – As partes elegem o foro da comarca de Palmas estado do Tocantins, para dirimir quaisquer dúvidas por ventura surgidas neste contrato por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente contrato, em três vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas.

Palmas-TO, 19 de março de 2011.



DADO PESSOAL FICTÍCIO

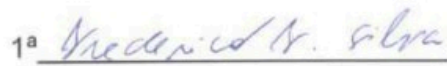
PROMITENTE VENDEDOR



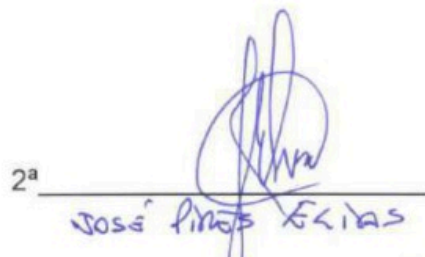
DADO PESSOAL FICTÍCIO

PROMITENTE COMPRADOR

Testemunhas:

1ª 

ASSINATURA FICTÍCIA

2ª 

CPF 000.000.000-00 - DADO FICTÍCIO



EMPRESA FICTÍCIA LTDA

Segunda-feira, 30 de outubro de 2017

Usuário:

Horário: 10:40:13

Dt. Base: 30/10/2017

Dt. Corr.: 15/06/2019

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS

Venda: 558 Dt. Venda: 24/02/2011

Status da venda: 0 - Normal

Empreend.: - Loteamento Flor do Cerrado

Cliente : 00000 - PESSOA FICTÍCIA A

Fones: Residencial: (00) 00000-0000

Celular: (00) 00000-0000

Comercial: (00) 00000-0000

ENDEREÇO FICTÍCIO - PALMAS/TO - CEP 00.000-000

e : :

Titular / Não Titular / Avalistas

Tipo	% contrato	Emite boleto	Código	Nome	CPF/CNPJ
0 - Titular	100,00	1 - Sim	00000	PESSOA FICTÍCIA A	000.000.000-00

Prod.	Descrição	Person.	Qtde	Preço	Total Produto	Contrato
7	LOTEAMENTO FLOR DO CERRADO	335	303,38	382,90	116.164,20	1

Parcela	Descrição	Dt Vencim	Atraso	Valor Parc.	Dt. Receb.	Vlr da Parcela	Principal	Juros	Correção	Multa	Juros Atr.	Desc. Ant	Parc +
1.1/1	Custas-TAXA DE TRANSFERENCI A	01/04/2011		645,00	01/04/2011	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
P.1/180	Parcela	01/04/2011		645,36	01/04/2011	644,76	644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,36
P.2/180	Parcela	01/05/2011		645,36	02/05/2011	645,36	645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,36
P.3/180	Parcela	01/06/2011		645,36	01/06/2011	645,36	645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,36
P.4/180	Parcela	01/07/2011		645,36	01/07/2011	645,36	645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,36
P.5/180	Parcela	01/08/2011		645,36	01/08/2011	645,36	645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,36
P.6/180	Parcela	01/09/2011		645,36	01/09/2011	645,36	645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,36
P.7/180	Parcela	01/10/2011		645,36	03/10/2011	645,36	645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,36
P.8/180	Parcela	01/11/2011		645,36	01/11/2011	645,36	645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,36
P.9/180	Parcela	01/12/2011		645,36	01/12/2011	645,36	645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,36
P.10/180	Parcela	01/01/2012		645,36	02/01/2012	645,36	645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,36
P.11/180	Parcela	01/02/2012		645,36	01/02/2012	645,36	645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,36
P.12/180	Parcela	01/03/2012		713,35	01/03/2012	716,08	645,36	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	713,35
P.13/180	Parcela	01/04/2012		713,35	02/04/2012	716,08	645,36	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	713,35
P.14/180	Parcela	01/05/2012	14	747,99	15/05/2012	716,08	645,36	0,00	70,72	14,41	20,18	0,00	747,99
P.15/180	Parcela	01/06/2012		713,35	01/06/2012	716,08	645,36	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	713,35
P.16/180	Parcela	01/07/2012		713,35	02/07/2012	716,08	645,36	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	713,35
P.17/180	Parcela	01/08/2012		713,35	01/08/2012	716,08	645,36	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	713,35
P.18/180	Parcela	01/09/2012	11	743,62	12/09/2012	716,08	645,36	0,00	70,72	14,35	15,78	0,00	743,62
P.19/180	Parcela	01/10/2012		713,35	01/10/2012	716,08	645,36	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	713,35
P.20/180	Parcela	01/11/2012		713,35	01/11/2012	716,08	645,36	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	713,35
P.21/180	Parcela	01/12/2012		713,35	03/12/2012	716,08	645,36	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	713,35
P.22/180	Parcela	01/01/2013		713,35	02/01/2013	716,08	645,36	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	713,35
P.23/180	Parcela	01/02/2013		713,35	01/02/2013	716,08	645,36	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	713,35
P.24/180	Parcela	01/03/2013	25	858,08	26/03/2013	815,69	645,36	0,00	170,33	16,31	40,78	0,00	858,08
P.25/180	Parcela	01/04/2013		815,69	01/04/2013	815,69	645,36	0,00	170,33	0,00	0,00	0,00	815,69
P.26/180	Parcela	01/05/2013		815,69	02/05/2013	815,69	645,36	0,00	170,33	0,00	0,00	0,00	815,69
P.27/180	Parcela	01/06/2013		815,69	03/06/2013	815,69	645,36	0,00	170,33	0,00	0,00	0,00	815,69
P.28/180	Parcela	01/07/2013		815,69	01/07/2013	815,69	645,36	0,00	170,33	0,00	0,00	0,00	815,69
P.29/180	Parcela	01/08/2013		815,69	01/08/2013	815,69	645,36	0,00	170,33	0,00	0,00	0,00	815,69
P.30/180	Parcela	01/09/2013		815,69	02/09/2013	815,69	645,36	0,00	170,33	0,00	0,00	0,00	815,69
P.31/180	Parcela	01/10/2013		815,69	01/10/2013	815,69	645,36	0,00	170,33	0,00	0,00	0,00	815,69
P.32/180	Parcela	01/11/2013		815,69	01/11/2013	815,69	645,36	0,00	170,33	0,00	0,00	0,00	815,69
P.33/180	Parcela	01/12/2013		815,69	02/12/2013	815,69	645,36	0,00	170,33	0,00	0,00	0,00	815,69
P.34/180	Parcela	01/01/2014		815,69	02/01/2014	815,69	645,36	0,00	170,33	0,00	0,00	0,00	815,69
P.35/180	Parcela	01/02/2014		815,69	03/02/2014	815,69	645,36	0,00	170,33	0,00	0,00	0,00	815,69
P.37/180	Parcela	01/04/2014		903,59	01/04/2014	903,59	645,36	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	903,59
P.38/180	Parcela	01/05/2014		903,59	02/05/2014	903,59	645,36	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	903,59
P.39/180	Parcela	01/06/2014		903,59	02/06/2014	903,59	645,36	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	903,59
P.40/180	Parcela	01/07/2014		903,59	01/07/2014	903,59	645,36	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	903,59
P.41/180	Parcela	01/08/2014		903,59	01/08/2014	903,59	645,36	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	903,59
P.42/180	Parcela	01/09/2014		903,59	01/09/2014	903,59	645,36	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	903,59
P.43/180	Parcela	01/10/2014		903,59	01/10/2014	903,59	645,36	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	903,59
P.44/180	Parcela	01/11/2014		903,59	03/11/2014	903,59	645,36	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	903,59
P.45/180	Parcela	01/12/2014		903,59	01/12/2014	903,59	645,36	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	903,59
1.1/1	Custas-RENEGO CIAÇÃO - MULTAS E JUROS	29/12/2014		590,87	29/12/2014	590,87	590,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,87
P.1/136	Parcela	01/01/2015		903,59	02/01/2015	903,59	645,36	0,00	258,23	0,00	0,00	0,00	903,59
P.2/136	Parcela	01/02/2015	45	1.020,26	18/03/2015	903,59	645,36	0,00	258,23	18,38	82,72	0,00	1.020,26
P.4/136	Parcela	01/04/2015		992,86	01/04/2015	992,86	645,36	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	992,86
P.5/136	Parcela	01/05/2015		992,86	04/05/2015	992,86	645,36	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	992,86
P.6/136	Parcela	01/06/2015		992,86	01/06/2015	992,86	645,36	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	992,86
P.3/136	Parcela	01/03/2015	107	1.279,60	16/06/2015	992,86	645,36	0,00	347,50	20,74	221,91	0,00	1.279,60
P.7/136	Parcela	01/07/2015		992,86	01/07/2015	992,86	645,36	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	992,86
P.9/136	Parcela	01/09/2015		992,86	01/09/2015	992,86	645,36	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	992,86
P.10/136	Parcela	01/10/2015		992,86	01/10/2015	992,86	645,36	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	992,86
P.8/136	Parcela	01/08/2015	90	1.232,28	30/10/2015	992,86	645,36	0,00	347,50	20,54	184,84	0,00	1.232,28



EMPRESA FICTÍCIA LTDA

Segunda-feira, 30 de outubro de 2017

Usuário:

Horário: 10:40:13

Dt. Base: 30/10/2017

Dt. Corr.: 15/06/2019

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS

Venda: 558 **Dt. Venda:** 24/02/2011 **Status da venda:** 0 - Normal
Empreend.: - Loteamento Flor do Cerrado
Cliente : 00000 - PESSOA FICTÍCIA A
Fones: **Residencial:** (00) 00000-0000 **Celular:** (00) 00000-0000 **Comercial:** (00) 00000-0000
ENDEREÇO FICTÍCIO - PALMAS/TO - CEP 00.000-000

e :		:		:									
Parcela	Descrição	Dt Vencim	Atraso	Valor Parc.	Dt. Receb.	Vlr da Parcela	Principal	Juros	Correção	Multa	Juros Atr.	Desc. Ant	Parc +
P.11/136	Parcela	01/11/2015		992,86	03/11/2015	992,86	645,36	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	992,86
P.12/136	Parcela	01/12/2015		992,86	01/12/2015	992,86	645,36	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	992,86
P.13/136	Parcela	01/01/2016		992,86	04/01/2016	992,86	645,36	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	992,86
P.14/136	Parcela	01/02/2016		992,86	01/02/2016	992,86	645,36	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	992,86
1.1/1	Custas-RENEGO CIAÇÃO - MULTAS E JUROS	05/09/2016		930,85	05/09/2016	930,85	930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,85
P.2/122	Parcela	10/11/2016		1.169,63	10/11/2016	1.169,63	645,36	0,00	524,27	0,00	0,00	0,00	1.169,63
P.3/122	Parcela	10/12/2016		1.169,63	12/12/2016	1.169,63	645,36	0,00	524,27	0,00	0,00	0,00	1.169,63
P.4/122	Parcela	10/01/2017		1.169,63	10/01/2017	1.169,63	645,36	0,00	524,27	0,00	0,00	0,00	1.169,63
P.1/122	Parcela	10/10/2016	101	1.461,50	19/01/2017	1.169,63	645,36	0,00	524,27	23,92	241,59	0,00	1.461,50
P.5/122	Parcela	10/02/2017		1.169,63	10/02/2017	1.169,63	645,36	0,00	524,27	0,00	0,00	0,00	1.169,63
RECEBIDO :				56.358,12		55.348,28	42.823,80	0,00	12.524,48	128,65	807,80	0,00	
RECEBER + RESID. :				(CONSULTAR)									
GERAL :				(CONSULTAR)									

RECEBIDO NÃO COMPENSADO: 0,00
RECEBER + RESID. + REC. NÃO COMPENSADO: 0,00
VALOR PAGO POR CLIENTES ANTERIORES: 0,00
RECEBIDO + PAGO POR CLIENTES ANTERIORES: 56.358,12
RECEBIDO + PAGO POR CLIENTES ANTERIORES + RECEBER + RESID.: 56.358,12

A REC. ATRS.: (CONSULTAR)

A Pagar		Pago		
Total :	(CONSULTAR)	Total :	66	Total de parcelas : (CONSULTAR)
Total atrasadas :	(CONSULTAR) (CONSULTAR)	Pgto atrasados :	07 (CONSULTAR)	% Recebida : 36,19%
Forma de Pgto: D - Dinheiro, E - Crédito Eletrônico		Pgto adiantado :	00 (CONSULTAR)	% A Receber : 63,81%
C - Cheque, B - Bens		Media de dias de adiantamentos :	00	

Plano Indexador da Venda			Índice para: Vlr. Parcela em Idx.	Índice para: Corrigir Vlr. Pago
Plano	Data	Índice		Corrigido pelo Plano Indexador
1	24/02/2011	IGP-M - IGPM + 0,5%		
2	24/02/2011	IGP-M - IGPM + 0,5%		
2	24/02/2016	IGPZ - IGPM JURO ZERO		
2	24/02/2017	IGP-M - IGPM + 0,5%		

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

EU, brasileiro, solteiro, servidor público
federal, portador do RG nº 000000000 SSP/MA, CPF nº 000.000.000-00

ENDEREÇO FICTÍCIO - PALMAS/TO - CEP 00.000-000

14, Palmas - TO, CEP: 00.000-000 DECLARO que sou desprovido financeiramente e, não dispondo de condições econômicas para custear a presente ação sem sacrifício do meu sustento, *em razão da precária situação financeira que me encontro*, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da CF/88 e da Lei 1.060/50.

Requeiro ainda, que o benefício abranja a todos os atos do processo, na forma do art. 98 do CPC.

Por ser a expressão da verdade, assumindo inteira responsabilidade pelas declarações acima e sob as penas da lei, assino a presente declaração para que produza seus devidos efeitos legais.

Palmas/TO, 12 de março de 2019.

PESSOA FICTÍCIA A

Evento 2

Evento:
PROCESSO CORRETAMENTE AUTUADO

Data:
13/03/2019 08:27:05

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
2

Evento 2

Evento:
PROCESSO CORRETAMENTE AUTUADO

Data:
13/03/2019 08:27:05

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
2

Evento 3

Evento:
CONCLUSAO PARA DESPACHO

Data:
13/03/2019 08:27:15

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
3

Evento 3

Evento:
CONCLUSAO PARA DESPACHO

Data:
13/03/2019 08:27:15

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
3

Evento 4

Evento:

DESPACHO MERO EXPEDIENTE

Data:

10/04/2019 07:19:57

O
000000 - MAGISTRADO FICTÍCIO B - MAGISTRADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

4

Evento 4

Evento:

DESPACHO MERO EXPEDIENTE

Data:

10/04/2019 07:19:57

O
000000 - MAGISTRADO FICTÍCIO B - MAGISTRADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

4



Estado do Tocantins
Tribunal de Justiça
2ª Vara Cível de Palmas

Autos n. 0099999-99.2026.827.2729

DESPACHO

A parte requerente postula a concessão de JUSTIÇA GRATUITA, sem, contudo, comprovar a alegada hipossuficiência econômica nos termos já fixados em **precedentes do TJ/TO e do STJ**.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. **É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.** 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício da justiça gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.[\[1\]](#) Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E INEXISTENTE MÁ-FÉ. 1. A pessoa jurídica deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita (Súmula 481/STJ). 2. No caso, o Tribunal estadual concluiu que os elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência estavam ausentes, obstando a discussão da matéria o teor da Súmula nº 7 desta Corte. 3. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 4. É possível "a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu" (AgRg no Ag 1387136/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 29/6/2012). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.[\[2\]](#)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.



Documento assinado eletronicamente por MAGISTRADO FICTÍCIO B
Para confirmar a validade deste document
[acao=valida_documento_consultar](#) e digite o

, Matrícula 000000
[procV2_prod_externo_controlador.php?](#)

PROVA INSUFICIENTE. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de assistência judiciária gratuita, nos termos do inciso LXXIV, do artigo 5º da Constituição Federal, depende de comprovação da incapacidade econômica do requerente, não sendo a mera declaração do autor instrumento hábil à demonstração da insuficiência de recursos a justificar a concessão do benefício. 2. Não havendo nos autos demonstração idônea de que o pagamento das custas causará prejuízo ao sustento do recorrente ou de sua família, é correta a decisão que indefere o pedido de assistência judiciária. 3. Agravo improvido.^[3]

Ademais, a Corregedoria-Geral da Justiça, por meio do Provimento n. 02/2011, que instituiu a Consolidação das Normas Gerais, assim estatuiu no item 2.18.1:

Os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão deferidos pelo Juiz do feito ou Diretor do Foro, a requerimento da pessoa interessada, diante de declaração de insuficiência de recurso, que poderá ser feita de próprio punho ou por procurador com poderes especiais, de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários do advogado, sem prejuízos do próprio sustento, ou de sua família (artigo 4º da Lei 1.060/50), **exigindo-se que sejam apontados os rendimentos do declarante.** Grifei.

Assim, **INTIMAR** a parte demandante para, no **prazo de até 10 (dez) dias**, trazer aos autos os DAJ's das custas e taxa judiciária, bem como comprovação de seus rendimentos, se ainda não o fez, para que este Juízo possa aferir se efetivamente os valores a serem recolhidos no caso concreto trará prejuízos ao sustento próprio ou de sua família de acordo com o preconizado pelo parágrafo único do art. 2º da Lei Federal nº 1.060/50.

Registre-se, por oportuno, que conforme entendimento deste Juízo, a mera arguição ou declaração de hipossuficiência NÃO é motivo, por si só, para a concessão do benefício pleiteado, cuja questão se permanecer em discussão nos autos poderá ensejar atraso na tutela jurisdicional pleiteada.

Juntado os documentos requeridos, conclusos no localizador das ações iniciais.

Intimar. Cumprir.^[4]

Luís Otávio de Queiroz Fraz

Juiz de Direito



Documento assinado eletronicamente por MAGISTRADO FICTÍCIO B
Para confirmar a validade deste document
[acao=valida_documento_consultar](#) e digite o

, Matrícula 000000
[procV2_prod_externo_controlador.php?](#)

[1] EDcl no AgRg no AREsp 715417 / SP, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0113529-6, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 17/11/2015.

[2] STJ: AgRg no AREsp 788143/PE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI 17/12/2015.

[3] AI 0001298-78.2015.827.0000, Rel. Juiz em subst. GILSON COELHO VALADARES, 4ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 17/06/2015.

[4] Para mais informações sobre o trabalho desta Vara, acesse:

<http://www.facebook.com/segundavaracivelpalmas>



Documento assinado eletronicamente por MAGISTRADO FICTÍCIO B
Para confirmar a validade deste document
[acao=valida_documento_consultar](#) e digite o

, Matrícula 000000
[procV2_prod_externo_controlador.php?](#)

Evento 5

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA

Data:
10/04/2019 08:49:49

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
5

PESSOA FICTÍCIA A

Prazo:
10 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
23/04/2019 00:00:00

Data Final:
07/05/2019 23:59:59

ADVOGADA FICTÍCIA A

Evento 5

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA

Data:
10/04/2019 08:49:49

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
5

PESSOA FICTÍCIA A

Prazo:
10 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
23/04/2019 00:00:00

Data Final:
07/05/2019 23:59:59

ADVOGADA FICTÍCIA A

0099999-99.2026.827.2729

Requerente: PESSOA FICTÍCIA A

Requerido: EMPRESA FICTÍCIA LTDA

Intimo a parte autora por todo o teor do(a) despacho/decisão do evento 4.

Palmas-TO, 10/04/2019

SERVIDORA FICTÍCIA C



Documento assinado eletronicamente por SERVIDORA FICTÍCIA C
Para confirmar a validade deste document
[acao=valida_documento_consultar](#) e digite o

, Matricula 000000
[od 1grau/ext ntrolador.php?](#)

Evento 6

Evento:

CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AO EVENTO 5

Data:

20/04/2019 23:59:59

Usuário:

SECJE - SECJE -

Processo:

/TO

Sequência Evento:

6

Evento 6

Evento:

CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AO EVENTO 5

Data:

20/04/2019 23:59:59

Usuário:

SECJE - SECJE -

Processo:

/TO

Sequência Evento:

6

Evento 7

Evento:

PETICAO REFER AO EVENTO 5

Data:

29/04/2019 10:24:28

TO000000

- ADVOGADA FICTÍCIA A

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

7

Evento 7

Evento:

PETICAO REFER AO EVENTO 5

Data:

29/04/2019 10:24:28

TO000000

- ADVOGADA FICTÍCIA A

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

7

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE PALMAS-TO**

Processo nº: 0099999-99.2026.827.2729

já devidamente qualificado aos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença deste juízo requerer:

**CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA OU,
ALTERNATIVAMENTE,
PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS**

Nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da CF e Art. 98, § 6º do CPC, pelos fundamentos a seguir expostos.

I. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

O benefício da gratuidade judiciária destina-se a possibilitar acesso à Justiça àqueles que não dispõem de condições de arcar com as respectivas despesas sem ônus à sua própria subsistência.

Ocorre que, em razão da não juntada de provas para comprovar a hipossuficiência do Requerente, requer a juntada para análise do contracheque do requerente, que comprovem sua insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Ocorre que, o valor de R\$ 1.532,64 (mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) impactam duramente o equilíbrio financeiro do Requerente, prejudicando sua saúde financeira. As despesas do lar tomam todo o seu orçamento, o que faz que um valor tão alto impacte duramente suas condições de arcar com o mesmo.

Por ora, na atual situação financeira que estamos vivenciando, nenhuma pessoa, por mais que tenha bastante recurso financeiro possui condições de desembolsar à vista um valor tão excessivo quanto o valor das custas e taxas processuais.

Razão pela qual, o Requerente requis o benefício da gratuidade da justiça. Entretanto, caso Vossa Excelência entenda que o mesmo não preenche os requisitos para a Justiça Gratuita, o Requerente opta pelo parcelamento para que, somente assim, consiga arcar com as despesas processuais.

Em situações como estas, o Novo Código de Processo Civil possibilitou a viabilidade do parcelamento das despesas processuais em seu Art. 98, § 6º:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.

[...]

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder o direito ao **parcelamento das despesas processuais** que o beneficiário tiver de adiantar no curso do processo.

Corroborando esta iniciativa, os Tribunais chancelaram este entendimento ao permitir o parcelamento das custas:

Agravo interno em agravo de instrumento. Decisão indeferitória do pedido de gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica não configurada. Extratos bancários que se mostram incompatíveis com o benefício. Assistência judiciária gratuita que visa assegurar o acesso à justiça às pessoas, físicas ou jurídicas, que comprovarem real estado de miserabilidade econômica, e não mera dificuldade financeira. Em tais casos, justifica-se a facilitação do pagamento das custas judiciais, mediante parcelamento, o que ora se autoriza, excepcionalmente. Aplicação do Enunciado nº 27 do FETJ/RJ. Desprovimento do recurso, na forma do artigo 932, IV, "a", do NCPC, reformando-se de ofício a decisão agravada para determinar o pagamento das custas processuais em 05 (cinco) parcelas iguais, mensais e sucessivas.

I II. DO PEDIDO

Ante ao exposto requer:

- A **concessão dos benefícios da gratuidade da justiça**;
- Caso Vossa Excelência entenda pela não concessão da Justiça Gratuita, requer, **alternativamente**, o **deferimento do parcelamento das custas e despesas processuais em 3 (três) vezes** nos termos do Artigo 98, §§5 e 6, da Lei no 13.105/2015, sendo a primeira parcela paga em 15 dias e as demais nos próximos 30 dias subsequentes.
- Juntada do contracheque do Requerente e dos DAJ's das custas e taxas judiciária do processo, conforme requisição judicial;

Termos em que, Pede deferimento.

Palmas, 29 de abril de 2019.

ADVOGADA FICTÍCIA A

OAB/TO 0000





Para esclarecer dúvidas sobre seu pagamento, procure imediatamente sua unidade pagadora.

 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS - FOLHA NORMAL FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DO TOCANTINS										
SIGLA DA UPAG PROGEDEP		UF TO	REG. JURÍDICO EST		SITUAÇÃO FUNCIONAL ATIVO PERMANENTE			SIGLA DA UORG GAB/MRT		UF TO
PESSOA FICTÍCIA A					PE 00000000		ICA 00000000			
CARGO/EMPREGO ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO				CLASSE E		REF/PADRAO/NIVEL 409		FUNÇÃO *** **		
DEPENDENTE S.F. 00		DEPENDENTE IR 00		A.T.S.(%) 00		000000000000		MÊS/ANO PAGAMENTO DEZ 2018		
CONTA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO					CONTA PARA OUTRAS OPERAÇÕES					
BANCO 001	IA 000000	O 00000000000000			BANCO 001	IA 000000	00000000000000			
PARÂMETROS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA										
FUNDAMENTO LEGAL *****					GRUPO ***	CARGO ***	CLASSE *	REF/PAD/NIV ***		
TIPO	DISCRIMINAÇÃO					PRAZO		VALOR		
RENDIMENTOS	VENCIMENTO BASICO							6.368,20		
	AUXILIO-ALIMENTACAO							458,00		
DESCONTOS	IQ - INCENT.A QUALIFICACAO 30%							1.910,46		
	EMPREST BCO OFICIAL - BCO BRAS					088		2.049,35		
	PSAÚDE AUTOGESTÃO - GEAP							419,21		
	CONT. PLANO SEGURIDADE SOCIAL							910,65		
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE							1.156,84		
Eduque-se financeiramente: Portal do Servidor/Gestão de Pessoas/Capacitação/Educação Financeira.										
BASE CÁLCULO DO TETO 0,00		DEPÓSITO FGTS 0,00			BRUTO 8.736,66			DESCONTO 4.536,05		
BASE CÁLCULO DO I.R. 7.368,01		MARGEM CONSIGNÁVEL 70% 1.259,01		MARGEM CONSIGNÁVEL 30% 15,03		MARGEM CONSIGNÁVEL 5% 413,93		LÍQUIDO 4.200,61		
Autenticação Nº 0000.0000.0000.0000.0000.0000 Dat										
Este contracheque foi impresso pelo Sigepe, de acordo com a Portaria SRH/MP Nº 1.825, de 19/09/2007, tendo fé pública em todo território nacional. Vale como original. Para conferir a autenticidade acessar servicosdoservidor.planejamento.gov.br serviço Autenticação de Documentos.										

Evento 8

Evento:
CONCLUSAO PARA DESPACHO

Data:
29/04/2019 10:32:42

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
8

Evento 8

Evento:
CONCLUSAO PARA DESPACHO

Data:
29/04/2019 10:32:42

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
8

Evento 9

Evento:

DECISAO CONCESSAO TUTELA PROVISORIA

Data:

29/04/2019 22:25:18

O

000000 - MAGISTRADO FICTÍCIO B - MAGISTRADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

9

Evento 9

Evento:

DECISAO CONCESSAO TUTELA PROVISORIA

Data:

29/04/2019 22:25:18

O

000000 - MAGISTRADO FICTÍCIO B - MAGISTRADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

9



Estado do Tocantins
Tribunal de Justiça
2ª Vara Cível de Palmas

Autos n. 0099999-99.2026.8.27.2729

Requerente: Pessoa Fictícia A

Requerente: Empresa Fictícia Ltda.

Chave de acesso ao processo digital: 999999999999

DECISÃO

Recebo a inicial, pois presentes, a princípio, as condições da ação e os pressupostos processuais.

O requerente formula pedido de assistência judiciária gratuita, sem qualquer justificativa ou comprovante para tal pleito.

O simples acesso ao seu contracheque juntado no **evento 07, cheq4** denota-se o recebimento de um saldo líquido de R\$4.200,61 (quatro mil duzentos reais e sessenta e um centavos).

Possui condições, acima da média, de custear as despesas processuais.

Defiro, portanto, o parcelamento, sendo que as custas judiciais podem ser parceladas em até 08 (oito) frações mensais e sucessivas, respeitando o valor mínimo de R\$100,00 (cem reais) por parcela, de acordo com o artigo 3º do Provimento nº 007/2017 - CGJUS/TO^[1].

A taxa judiciária, por sua vez, pode ser recolhida em duas parcelas iguais, a primeira no momento da propositura da ação e outra quando da conclusão dos autos para sentença, de acordo com o disposto no artigo 91 da Lei nº 1.287/2001 - Código Tributário Estadual.

A Escrivania deverá atentar para o recolhimento mensal das custas, bem como as duas parcelas referentes à taxa judiciária anotando na capa dos autos.

Assim, deverá, no prazo de 10 dias, recolher as custas e taxa judiciária, sob as penas do artigo 290, NCPC.

Cumprida a exigência de pagamento das custas iniciais segue decisão inicial .

Em face da hipossuficiência do autor em relação ao requerido e da verossimilhança das alegações, **defiro** o pedido de inversão do ônus da prova, tal como permite o artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).



Documento assinado eletronicamente por MAGISTRADO FICTÍCIO B
Para confirmar a validade deste document
[acao=valida_documento_consultar](#) e digite o

, Matrícula 000000
[procV2_prod_externo_controlador.php?](#)

A tutela provisória de urgência, prevista a partir do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, possui como requisitos a existência de um dano potencial e a probabilidade do direito substancial.

Portanto, a parte deverá comprovar o risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado caso aguarde o trâmite natural do feito.

Assim, o juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos trazidos pela parte.

Desta guisa, analisando o contexto probatório colacionado aos autos verifico haver respaldo no pedido de tutela pretendido pela parte autora.

O relatório é prescindível.

As partes celebraram contrato de compra e venda para aquisição de um lote localizado na Quadra 74, QI 14, Lote 03 do Loteamento Flor do Cerrado pela quantia total de R\$116.164,20 (cento e dezesseis mil cento e sessenta e quatro reais e vinte centavos) com pagamento de 65 (sessenta e cinco parcelas) até hoje.

No ano corrente o requerente buscou a requerida para rescisão do contrato ante sua nova realidade financeira e o aumento gradativo das parcelas.

Assim, ingressou esta demanda judicial visando a suspensão das parcelas vincendas e, ao final, a rescisão contratual, além da não inscrição de seu nome no cadastro de devedores.

O perigo da demora reside no fato de que futuras prestações lançadas poderão efetuar a negativação do nome do requerente.

Sobre o tema o posicionamento dos Tribunais Superiores, inclusive o TJTO[2]:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE DE VENDA DO IMÓVEL A TERCEIROS.

Se o promitente comprador pretende a rescisão contratual, deve ser suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas, permitindo-se a venda do imóvel a terceiros.

Deu-se provimento ao agravo de instrumentos dos autores.

(TJ-DF AGI [20150020292305](#), Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 24/02/2016, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: DJe 09/03/2016, pg. 219).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS - CABIMENTO - INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PERIGO DA DEMORA -



Documento assinado eletronicamente por MAGISTRADO FICTÍCIO B
Para confirmar a validade deste document
[acao=valida_documento_consultar](#) e digite o

, Matricula 000000
[procV2_prod_externo_controlador.php?](#)

COMPROVAÇÃO - MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL - REVERSIBILIDADE DA DECISÃO - DEFERIMENTO.

O promissário comprador que cumpre suas obrigações contratuais não pode ser prejudicado pelo descumprimento das do promitente vendedor, nos termos do art. 476 do Código Civil. O pedido liminar de suspensão das parcelas vincendas contratadas deve ser concedido caso estejam presentes seus requisitos autorizadores. Cabe a não inclusão, ou a retirada da inscrição do nome do devedor de cadastro negativo de crédito, se seu débito está sendo discutido judicialmente. Recurso provido.

(TJ-MG AI [10024131885113001](#) MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 10/12/2013, Câmaras Cíveis, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. DEFERIMENTO.

Para a concessão da medida em antecipação de tutela, imprescindível que a parte requerente comprove a verossimilhança do direito alegado, por meio de prova inequívoca, assim como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, com base no art. 273, inciso I, do CPC. Na espécie, se me afigura presente a verossimilhança, uma vez que restou comprovado o atraso na entrega da obra e a pretensão, recíproca, em rescindir o ajustado. Deferimento da tutela antecipada de suspensão do pagamento das parcelas vincendas, pois presentes os requisitos do art. 273, "caput", do CPC e, de proibição do registro do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento Nº [70066706821](#), Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 26/11/2015).

Ante o exposto, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA**, pelos motivos já aduzidos, para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas **a partir do ajuizamento da ação**, bem como a **Escrivania** desta Vara notifique a parte requerida para que se abstenha de efetuar inclusão nos órgãos de restrição referente às parcelas vincendas ou já quitadas, sob pena de aplicação de multa diária de R\$500,00 (quinhentos reais) até o limite de trinta dias, que será revertida ao requerente, nos termos do artigo 537 e seguintes do Código de Processo Civil.

Deve a Escrivania **designar audiência de conciliação e/ou mediação** [\[3\]](#), em evento próprio, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desta Comarca, no prédio do Fórum, localizado na Avenida Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma.

No ato o conciliador ou mediador deverá observar o disposto no Código de Processo Civil, bem como as



Documento assinado eletronicamente por MAGISTRADO FICTÍCIO B
Para confirmar a validade deste document
[acao=valida_documento_consultar](#) e digite o

, Matrícula 000000
[procV2_prod_externo_controlador.php?](#)

disposições da lei de organização judiciária, inclusive, com o poder de designação de mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 02 (dois) meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes.

Intimar o autor na pessoa de seu advogado para indicar na petição inicial ou em peça autônoma, neste caso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência da audiência.

Citar a parte requerida por mandado **com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência à audiência**, para comparecimento a esta, bem como para tomar conhecimento de todos os termos da exordial, e, querendo, **responder à ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis**, a contar da data da realização da audiência de conciliação ou mediação, **independente do comparecimento ou não de qualquer das partes**, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 341, NCPC) . Não localizada(s) a(s) parte(s) requerida(s), intimar a parte autora para providenciar nos autos o endereço onde possa(m) ser encontrada(s) e após, renovar o mandado.

As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e poderão constituir representante por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.

Advertir que a autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença, quando possível.

Cientificar as partes que, querendo, poderão ter atendimento prévio e mais informações a respeito da referida audiência junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. Neste caso, deverão comparecer espontaneamente munidos do mandado respectivo.

O não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte requerida à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (segundo inteligência do artigo 334, § 8º, Código de Processo Civil).

É direito das partes ter acesso ao número do processo e à chave deste. De posse dos números, podem acompanhar passo a passo o processo digital [4] .

ESTA DECISÃO SERVE COMO MANDADO. Poderá o Sr. Oficial de Justiça, sendo necessário, agir na forma do art. 212, § 2º do Código de Processo Civil.

Intimar. Citar. Cumprir. [5]

[1] <http://www.tjto.jus.br/elegis/Home/Imprimir/1362>

[2] AGI nº 0019983-02.2016.8.27.0000

[3] Acesse nossa pauta de audiências através do link: <https://www.c>

[4] https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/

[5] Para mais informações sobre o trabalho desta Vara, acesse: <http://www.fac>



Evento 10

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA

Data:
30/04/2019 11:48:50

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
10

PESSOA FICTÍCIA A

Prazo:
15 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
06/05/2019 00:00:00

Data Final:
27/05/2019 23:59:59

ADVOGADA FICTÍCIA A

Evento 10

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA

Data:
30/04/2019 11:48:50

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
10

PESSOA FICTÍCIA A

Prazo:
15 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
06/05/2019 00:00:00

Data Final:
27/05/2019 23:59:59

ADVOGADA FICTÍCIA A

0099999-99.2026.827.2729

Requerente: PESSOA FICTÍCIA A

Requerido: EMPRESA FICTÍCIA LTDA

Intimo a parte autora por todo o teor do(a) despacho/decisão do evento 9.

Palmas-TO, 30/04/2019.

SERVIDORA FICTÍCIA C



Documento assinado eletronicamente por SERVIDORA FICTÍCIA C
Para confirmar a validade deste document
[acao=valida_documento_consultar](#) e digite o

, Matricula 000000
[od 1grau/ext ntrolador.php?](#)

Evento 11

Evento:

CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AO EVENTO 10

Data:

03/05/2019 09:08:54

TO000000

- ADVOGADA FICTÍCIA A

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

11

Evento 11

Evento:

CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AO EVENTO 10

Data:

03/05/2019 09:08:54

TO000000

- ADVOGADA FICTÍCIA A

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

11

Evento 12

Evento:

PETICAO REFER AO EVENTO 10

Data:

27/05/2019 11:02:28

TO000000

- ADVOGADA FICTÍCIA A

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

12

Evento 12

Evento:

PETICAO REFER AO EVENTO 10

Data:

27/05/2019 11:02:28

TO000000

- ADVOGADA FICTÍCIA A

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

12

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS.

Autos n.: 0099999-99.2026.827.2729

PESSOA FICTÍCIA A

já qualificado nos autos em epígrafe, vem por meio dessa informar que **realizou o axa judiciária**, não sendo necessário portanto o parcelamento dos mesmos.

Informa ainda que tem interesse na tentativa de autocomposição, aguardando a designação de audiência pelo juízo.

Palmas, 27/05/2019.

ADVOGADA FICTÍCIA A

OAB/TO 0000

Evento 13

Evento:

AUDIENCIA DESIGNADA CONCILIAÇÃO LOCAL SALA DO CEJUSC PALMAS 07082019
0930

Data:

29/05/2019 13:35:38

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA A - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:

/TO

Sequência Evento:

13

Evento 13

Evento:

AUDIENCIA DESIGNADA CONCILIAÇÃO LOCAL SALA DO CEJUSC PALMAS 07082019
0930

Data:

29/05/2019 13:35:38

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA A - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:

/TO

Sequência Evento:

13



Estado do Tocantins
Tribunal de Justiça
2ª Vara Cível de Palmas

Autos nº: 0099999-99.2026.827.2729

Requerente: PESSOA FICTÍCIA A

Requerido: EMPRESA FICTÍCIA LTDA

Em cumprimento a(o) decisão/despacho do evento 09 designo audiência de conciliação para o dia 07/08/2019, às 09hs30min.

Palmas-TO, 29/05/2019

SERVIDORA FICTÍCIA A



Documento assinado eletronicamente por SERVIDORA FICTÍCIA A
Para confirmar a validade deste document
[acao=valida_documento_consultar](#) e digite o

, Matrícula 000000
[procV2](#) [rau/externo_controlador.php?](#)

Evento 14

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA

Data:
30/05/2019 09:09:12

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
14

PESSOA FICTÍCIA A

Prazo:
15 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
11/06/2019 00:00:00

Data Final:
02/07/2019 23:59:59

ADVOGADA FICTÍCIA A

Evento 14

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA

Data:
30/05/2019 09:09:12

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
14

PESSOA FICTÍCIA A

Prazo:
15 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
11/06/2019 00:00:00

Data Final:
02/07/2019 23:59:59

ADVOGADA FICTÍCIA A

Autos nº: 0099999-99.2026.827.2729

Requerente: PESSOA FICTÍCIA A

Requerido: EMPRESA FICTÍCIA LTDA

Intimo as partes por todo o teor do despacho do evento 9 e da audiência de conciliação designada, conforme consta no evento 13.

Palmas-TO, 30/05/2019.

SERVIDORA FICTÍCIA C



Documento assinado eletronicamente por SERVIDORA FICTÍCIA C
Para confirmar a validade deste document
[acao=valida_documento_consultar](#) e digite o

, Matricula 000000
[od_1grau/ext](#) [ntrolador.php?](#)

Evento 15

Evento:
EXPEDIDO CARTA PELO CORREIO

Data:
30/05/2019 09:12:25

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
15

Evento 15

Evento:
EXPEDIDO CARTA PELO CORREIO

Data:
30/05/2019 09:12:25

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
15



Estado do Tocantins
Tribunal de Justiça
2ª Vara Cível de Palmas

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - VIA CORREIO

AUTOS Nº : 0099999-99.2026.827.2729

CHAVE: 999999999999

- **VALOR DA CAUSA:** R\$ 56358.12

AÇÃO:

AUTOR: PESSOA FICTÍCIA A

ADVOG ADVOGADA FICTÍCIA A

REQUERIDO: EMPRESA FICTÍCIA LTDA

Sul, Avenida LO

O

- **CNP** 00000000000000

- **Quadra 103**

, **CEP:** 00.000-000

O Doutor MAGISTRADO FICTÍCIO B

Juiz de Direito da 2ª VARA Cível da Comarca de Palmas-TO:

FINALIDADE: **CITAR** a parte requerida EMPRESA FICTÍCIA LTDA, qualificação e endereço acima descritos, na pessoa de seu representante legal, para os termos da ação supramencionada (artigo 238 e ss do NCPC); **INTIMAÇÃO** da decisão que **DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA**, pelos motivos já aduzidos, para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas a partir do ajuizamento da ação, bem como a Escrivania desta Vara notifique a parte requerida para que se abstenha de efetuar inclusão nos órgãos de restrição referente às parcelas vincendas ou já quitadas, sob pena de aplicação de multa diária de R\$500,00(quinzentos reais) até o limite de trinta dias, que será revertida ao requerente, nos termos do artigo 537 e seguintes do Código de Processo Civil; E **INTIMAÇÃO** para comparecer na **Audiência - Conciliação - Designada - SALA DO CEJUSC PALMAS - 07/08/2019 09:30 horas**, a qual será realizada no Fórum local, sito à Av. Theotônio Segurado, Paço Municipal Palácio Marques São João da Palma e, caso manifeste possível desinteresse na autocomposição, deve fazer por petição e observar o prazo de pelo menos 10(dez) dias úteis de antecedência, contados da data acima mencionada.

CIENTE que o prazo para oferecer resposta será de 15(quinze) dias úteis, a contar da realização da audiência de conciliação ou mediação, **independente do comparecimento ou não de qualquer das partes**, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial (artigo 344 do NCPC). O não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte requerida à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (segundo inteligência do artigo 334, § 8º, Código de Processo Civil).

DESPACHO/DECISÃO: Seguem em anexo cópia da petição inicial e decisão as quais passam a fazer parte integrante desta, as demais peças do processo poderão ser acessadas pelo link a seguir descrito. Para mais informações acerca do processo acesse o link: <http://eproc.tjto.jus.br>, e consulte através da "consulta pública", informando o número 0099999-99.2026.827.2729 e a chave: 999999999999.

Palmas-TO, 30/05/2019

SERVIDORA FICTÍCIA C

Este mandado foi assinado eletronicamente pelo servidor acima identificado, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea b, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 2º, inciso V, alínea b, da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins.



Documento assinado eletronicamente por SERVIDORA FICTÍCIA C
Para confirmar a validade deste document
[acao=valida_documento_consultar](#) e digite o

, Matrícula 000000

[od_1grau/extntrolador.php?](#)

INFORMAÇÕES

Endereço da 2ª Vara Cível: Av. Teotônio Segurado, Quadra 502 Sul, Paço Municipal, 2º andar, Edifício São João da Palma, Palmas-TO, telefone/fax: (0x (00) 00000-0000 e e-mail: contato@exemplo.invalid Acesse nossa pauta de audiências através do link: https://www.google.com/calendar/embed?src=civpalmas2%40gmail.com&ctz=America/Sao_Paulo. Para mais informações sobre o trabalho desta Vara, acesse: <http://www.facebook.com/segundavaracivelpalmas>.



Documento assinado eletronicamente por SERVIDORA FICTÍCIA C
Para confirmar a validade deste document
[acao=valida_documento_consultar](#) e digite o

, Matricula 000000
[od 1grau/ext ntrolador.php?](#)

Evento 16

Evento:

CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AO EVENTO 14

Data:

09/06/2019 23:59:59

Usuário:

SECJE - SECJE -

Processo:

/TO

Sequência Evento:

16

Evento 16

Evento:

CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AO EVENTO 14

Data:

09/06/2019 23:59:59

Usuário:

SECJE - SECJE -

Processo:

/TO

Sequência Evento:

16

Evento 17

Evento:

JUNTADA CARTA PELO CORREIO DEVOLVIDA SEM CUMPRIMENTO

Data:

11/06/2019 10:50:54

000000 :
- SERVIDOR FICTÍCIO B - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:

/TO

Sequência Evento:

17

Evento 17

Evento:

JUNTADA CARTA PELO CORREIO DEVOLVIDA SEM CUMPRIMENTO

Data:

11/06/2019 10:50:54

000000 :
- SERVIDOR FICTÍCIO B - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

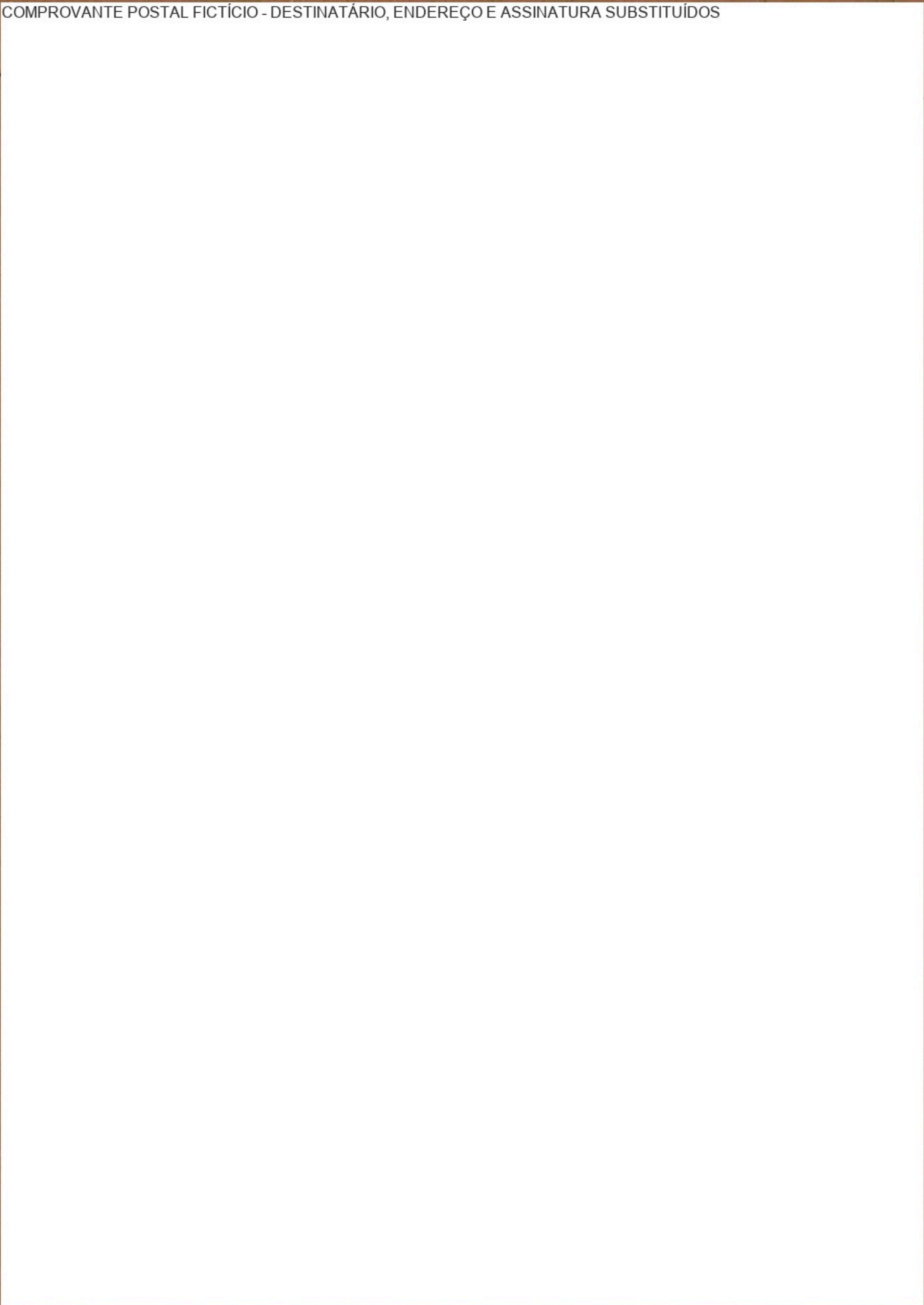
Processo:

/TO

Sequência Evento:

17

COMPROVANTE POSTAL FICTÍCIO - DESTINATÁRIO, ENDEREÇO E ASSINATURA SUBSTITUÍDOS



2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PALMAS/TO
Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal,
Palácio Marquês de São João d'I Palma-
CEP: 77021-654 - PALMAS/TO

Evento 18

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA

Data:
11/06/2019 10:53:04

000000 :
- SERVIDOR FICTÍCIO B - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:
/TO

Sequência Evento:
18

PESSOA FICTÍCIA A

Prazo:
5 Dias

Status:
FECHADO

ADVOGADA FICTÍCIA A

Evento 18

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA

Data:
11/06/2019 10:53:04

000000 :
- SERVIDOR FICTÍCIO B - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:
/TO

Sequência Evento:
18

PESSOA FICTÍCIA A

Prazo:
5 Dias

Status:
FECHADO

ADVOGADA FICTÍCIA A

0099999-99.2026.827.2729

Intimo a parte autora para manifestar acerca da devolução da carta pelo correio sem cumprimento do evento 17.

Palmas-TO, 11/06/2019

SERVIDOR FICTÍCIO B



Documento assinado eletronicamente por SERVIDOR FICTÍCIO B
Para confirmar a validade deste document
[acao=valida_documento_consultar](#) e digite o

, Matrícula 000000
[ocV2_prod](#) [erno_controlador.php?](#)

Evento 19

Evento:

PETICAO REFER AOS EVENTOS 14 E 18

Data:

12/06/2019 09:58:15

TO000000

- ADVOGADA FICTÍCIA A

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

19

Evento 19

Evento:

PETICAO REFER AOS EVENTOS 14 E 18

Data:

12/06/2019 09:58:15

TO000000

- ADVOGADA FICTÍCIA A

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

19

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE PALMAS-TO**

Processo nº: 0099999-99.2026.827.2729

já devidamente qualificado aos autos do
processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença deste juízo informar que

ENDEREÇO FICTÍCIO - PALMAS/TO - CEP 00.000-000

ENDEREÇO FICTÍCIO - PALMAS/TO - CEP 00.000-000

028.

Entretanto, conforme AR (aviso de recebimento) juntado ao processo (evento 17), o endereço no envelope preenchido pelo Cartório da 2ª Vara Cível está **incorreto**, pois consta erroneamente o lote como “*lote 03*”, enquanto o correto seria: **lote 13-A**, conforme informado corretamente na inicial e de acordo com o endereço constante no cadastro junto à Receita Federal do requerido (documento 01).

Ante ao exposto requer:

A citação e intimação da requerida

EMPRESA FICTÍCIA LTDA

- **CNPJ:** 00.000.000/0000-00

no endereço: **Quadra 103 Sul, Avenida LO 01,**

s/n, Conjunto 04, lote 13-A, sala 08, Palmas/TO, CEP: 00.000-000

. conforme

informado corretamente na inicial do processo.

Termos em que, Pede deferimento.

Palmas, 12 de junho de 2019.

ADVOGADA FICTÍCIA A

OAB/TO 0000



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.000.000/0000-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/09/2008
--	--	---

NOME EMPRESARIAL

EMPRESA FICTÍCIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FIX URBANISMO	PORTE DEMAIS
--	------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO Q 103 SUL AVENIDA LO 1	NÚMERO SN	COMPLEMENTO CONJ 04 LOTE 13-A SALA 08
---	---------------------------------	---

CEP 00.000-000	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO PALMAS	UF TO
--------------------------------------	---	--	-----------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (00) 00000-0000
--------------------------------	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/09/2008
--	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
---	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/06/2019 às 09:04:15 (data e hora de Brasília).

Evento 20

Evento:
EXPEDIDO CARTA PELO CORREIO

Data:
17/06/2019 17:11:10

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
20

Evento 20

Evento:
EXPEDIDO CARTA PELO CORREIO

Data:
17/06/2019 17:11:10

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
20

0099999-99.2026.827.2729

Certifico que em cumprimento a solicitação do evento o 19 encaminho novamente, via correio, citação/intimação para a parte requerida com cópias da referida decisão, espelho do processo no sistema e-proc e carta de intimação do evento 15.

Palmas-TO, 17/06/2019.

SERVIDORA FICTÍCIA C



Documento assinado eletronicamente por SERVIDORA FICTÍCIA C
Para confirmar a validade deste document
[acao=valida_documento_consultar](#) e digite o

, Matricula 000000
[od 1grau/ext](#) [ntrolador.php?](#)

Evento 21

Evento:

JUNTADA AVISO DE RECEBIMENTO AR

Data:

02/07/2019 14:49:17

000000 :
- SERVIDOR FICTÍCIO D - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:

/TO

Sequência Evento:

21

Evento 21

Evento:

JUNTADA AVISO DE RECEBIMENTO AR

Data:

02/07/2019 14:49:17

000000 :
- SERVIDOR FICTÍCIO D - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

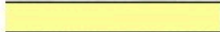
Processo:

/TO

Sequência Evento:

21

COMPROVANTE POSTAL FICTÍCIO - DESTINATÁRIO, ENDEREÇO E ASSINATURA SUBSTITUÍDOS



Evento 22

Evento:

REMESSA PARA O CEJUSC TOPAL2CIV TOPALCEJUSC

Data:

06/08/2019 18:00:38

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA E - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:

/TO

Sequência Evento:

22

Evento 22

Evento:

REMESSA PARA O CEJUSC TOPAL2CIV TOPALCEJUSC

Data:

06/08/2019 18:00:38

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA E - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:

/TO

Sequência Evento:

22

Evento 23

Evento:
PETICAO

Data:
07/08/2019 08:54:18

TO000000 - ADVOGADO FICTÍCIO B - ADVOGADO

Processo:
/TO

Sequência Evento:
23

Evento 23

Evento:
PETICAO

Data:
07/08/2019 08:54:18

TO000000 - ADVOGADO FICTÍCIO B - ADVOGADO

Processo:
/TO

Sequência Evento:
23

**P R O C U R A Ç Ã O**

PESSOA FICTÍCIA

EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
CNPJ 00.000.000/0000-00 - DADO FICTÍCIO
sediada na Avenida JK, ACNO 1, Conj. 01, Lote
PESSOA FICTÍCIA
quem de direito.

PESSOA FICTÍCIA

EMMANUEL RODRIGO ROSA ROCHA, DADO PESSOAL FICTÍCIO
DADO PESSOAL FICTÍCIO
escritório profissional à Quadra 208 Sul, Av.
LO 03, Lt. 09, Sala 07, Plano Diretor Sul,
Palmas/TO.

PODERES:

A quem concede poderes para o foro em geral, podendo para tanto, dito procurador e advogado, propor e acompanhar ação, variar, receber citações, contestar, embargar, reconvir, opor, intervir, como assistente ou litisconsorte, usar de exceções e medidas preventivas, alegar e requerer o que for de mister, fazer acordos, desistir, receber dinheiro, dar e receber quitação, fazer compromisso, transigir livremente, impugnar atos e termos processuais, DADO PESSOAL FICTÍCIO produzir provas, executar decisão, embargar execução, dar de suspeito a quem o for, fazer reclamação à Corregedoria Geral de Justiça, impetrar mandado de segurança, pleitear perdas e danos, inquirir e contraditar testemunhas, fazer defesa prévia, bem como representar o PESSOA FICTÍCIA

federais, fazer sustentações orais ou escritas, interpor recursos e finalmente praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer, **ESPECIALMENTE para elaborar Defesa na Ação de Rescisão Contratual nº Processo 0099999-99.2026.8.27.2729**

a qual terá por objeto o imóvel sito à Quadra 14, Lote 03, Residencial Flor do Cerrado, Palmas - TO, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Palmas/TO.

ASSINATURA FICTÍCIA

Advogado Fictício B

Advogada Fictícia C

ADVOGADOS

SUBSTABELECIMENTO

SUBSTABELEÇO, com reserva de poderes o **Dra.**

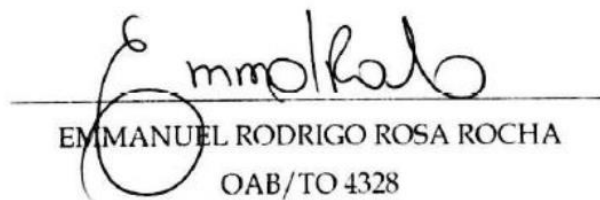
advogada, inscrita na OAB/TO sob o n.º 8633, com endereço profissional sito na cidade de Palmas/TO, os poderes que me foram outorgados pela empresa EMPRESA FICTÍCIA LTDA

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 00.000.000/0000-00 com sede em Palmas/TO, nos autos do processo n.º. 0099999-99.2026.827.2729

LIMITAÇÃO E VALIDADE DOS PODERES:

A Advogada, substabelecida por essa, detém poderes para agir, unicamente durante o ato processual da Audiência de Conciliação, designada para o dia 07/08/2019, às 09h30, a qual ocorrerá no Juízo da 2ª Vara Cível de Palmas/TO.

Palmas/TO, 06 de Agosto de 2019.


EMMANUEL RODRIGO ROSA ROCHA
OAB/TO 4328

DADO PESSOAL FICTÍCIO

DADO PESSOAL FICTÍCIO

Imobiliarios LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J sob o nº
PESSOA FICTÍCIA

PESSOA FICTÍCIA

CPF 000.000.000-00 - DADO FICTÍCIO

CPF 000.000.000-00 - DADO FICTÍCIO

CPF 000.000.000-00 - DADO FICTÍCIO

DADO PESSOAL FICTÍCIO

CPF 000.000.000-00 - DADO FICTÍCIO

CPF 000.000.000-00 - DADO FICTÍCIO

PESSOA FICTÍCIA

assistência perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, podendo para
tanto transigir, homologar acordos, instituir a arbitragem e assinar o termo de
DADO PESSOAL FICTÍCIO

assistência, requerer a suspensão do processo, retirar autos de processo em carga,
receber intimação de sentenças, resposta de embargo, apresentar e ou receber
documentos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel desenvolvimento dos
processos em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Palmas/TO.

Processo 0099999-99.2026.8.27.2729

DADO PESSOAL FICTÍCIO

QD. 14 LT. 03

Residencial Flor do Cerrado

Palmas, 07 de Agosto de 2019.

ASSINATURA FICTÍCIA

DADO PESSOAL FICTÍCIO
CNPJ 00.000.000/0000-00 - DADO FICTÍCIO

*** ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

CÂMARA PAR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
sediada na Av. C 108 nº 26 Quadra 108 Sul 40000-000 - DADO FICTÍCIO
PESSOA FICTÍCIA
DADO PESSOAL FICTÍCIO
CPF 000.000.000-00 - DADO FICTÍCIO
ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000
ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

EMPRESA FICTÍCIA B LTDA.

CNPJ 00.000.000/0000-00 - DADO FICTÍCIO
PESSOA FICTÍCIA
PESSOA FICTÍCIA

DADO PESSOAL FICTÍCIO
ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000
ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000
CPF 000.000.000-00 - DADO FICTÍCIO
ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000
ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

STANCORP PARTICIPAÇÕES BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na
cidade de Palmeira - TO Quadra 101 Sul 40000-000 - DADO FICTÍCIO
ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000
CNPJ 00.000.000/0000-00 - DADO FICTÍCIO
PESSOA FICTÍCIA

CPF 000.000.000-00 - DADO FICTÍCIO
ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000
ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

MIL PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na
Cidade de Palmas - TO Quadra 101 Sul 40000-000 - DADO FICTÍCIO
CNPJ 00.000.000/0000-00 - DADO FICTÍCIO
PESSOA FICTÍCIA
DADO PESSOAL FICTÍCIO

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

ÁGUA LIMPA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na
Cidade de Palmas - TO Quadra 101 Sul 40000-000 - DADO FICTÍCIO
CNPJ 00.000.000/0000-00 - DADO FICTÍCIO
PESSOA FICTÍCIA
PESSOA FICTÍCIA

CPF 000.000.000-00 - DADO FICTÍCIO
ASSINATURA FICTÍCIA

CNPJ 00.000.000/0000-00 - DADO FICTÍCIO

DADO PESSOAL FICTÍCIO

CPF 000.000.000-00 - DADO FICTÍCIO

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

Únicos sócios de uma sociedade empresária limitada sob a denominação social de **RCJI-EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, CNPJ 00.000.000/0000-00 - DADO FICTÍCIO
DADO PESSOAL FICTÍCIO

14/12/2009 e Terceira Alteração Contratual sob o nº. **17568366** registrada em 04/09/2013, resolvem de comum acordo a realizar a Quarta Alteração Contratual nas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira

1.0 A sócia **ÁGUA LIMPA PARTICIPAÇÕES E EMPREENHIMENTOS LTDA**, empresa já qualificada no preâmbulo deste instrumento, retira-se da sociedade cedendo e transferindo 560.000 (quinhentas e sessenta mil) quotas do capital social, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, das quais totalizam 100% (cem por cento) das quotas que ora possuía, totalmente subscritas e integralizadas, para **JC PAR - PARTICIPAÇÕES E EMPREENHIMENTOS LTDA**, CNPJ 00.000.000/0000-00 - DADO FICTÍCIO

DADO PESSOAL FICTÍCIO

DADO PESSOAL FICTÍCIO

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

DADO PESSOAL FICTÍCIO

DADO PESSOAL FICTÍCIO

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

quitação.

1.1 A sócia **CÂMARA PAR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA**, empresa já qualificada no preâmbulo deste instrumento, retira-se da sociedade cedendo e transferindo 560.000 (quinhentas e sessenta mil) quotas do capital social, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, das quais totalizam 100% (cem por cento) das quotas que ora possuía, totalmente subscritas e integralizadas, para **JC PAR - PARTICIPAÇÕES E EMPREENHIMENTOS LTDA** acima qualificada, a qual passa a qualificar-se sócia, onde a mesma declara ter recebido todos os direitos, haveres e obrigações, perante a sociedade, dando plena, geral e irrevogável quitação.

1.2 A sócia **D5 EMPREENHIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA - ME**, empresa já qualificada no preâmbulo deste instrumento, retira-se da sociedade cedendo e transferindo 280.000 (duzentas e oitenta mil) quotas do capital social, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, das quais totalizam 100% (cem por cento) das quotas que ora possuía, totalmente subscritas e integralizadas, para **JC PAR - PARTICIPAÇÕES E EMPREENHIMENTOS LTDA** acima qualificada, a qual passa a qualificar-se sócia, onde a mesma declara ter recebido todos os direitos, haveres e obrigações, perante a sociedade, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Cláusula Segunda

ASSINATURA FICTÍCIA

mil reais) em moeda corrente do País, fica a partir deste ato, distribuído da seguinte forma entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTISTAS	RS	%
DADO PESSOAL FICTÍCIO	560.000	560.000,00	20
PARTECIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	560.000	560.000,00	20
STANCORP PARTICIPAÇÕES BRASIL LTDA	280.000	280.000,00	10
MJL PARTICIPAÇÕES LTDA	1.400.000	1.400.000,00	50
JC PAR - PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA			
TOTAIS	2.800.000	2.800.000,00	100

Cláusula Terceira

A responsabilidade dos sócios é restrita ao montante de suas quotas sociais, sendo, porém, todos solidários no que referir às integralizações de capital.

Cláusula Quarta

As quotas serão indivisíveis em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto no artigo 1.057 da lei nº 10.406/02, e cada uma das quotas dá direito a um voto nas deliberações sociais.

Cláusula Quinta

PESSOA FICTÍCIA

Cláusula Sexta

PESSOA FICTÍCIA

DADO PESSOAL FICTÍCIO

DADO PESSOAL FICTÍCIO

sempre no seu interesse, superintendendo todos os negócios, praticando, com plenos e ilimitados poderes de gestão, todos os atos necessários ao bom andamento de seus negócios e a realização de seus objetivos, representando-a ativa e passivamente; judicial e extrajudicial, nomeando procuradores "ad negotia" e "et extra" com poderes para a celebração e execução dos atos necessários.

CONTATO OU CONTA FICTÍCIA

CONTATO OU CONTA FICTÍCIA

PESSOA FICTÍCIA

unanimidade dos sócios estatutários. Poderes para a celebração e execução dos atos necessários, aprovados por

PESSOA FICTÍCIA

entre os sócios.

Parágrafo Segundo — Os atos dos Administradores não sócios, empregados ou procuradores da sociedade, que não tenham relação com o objeto social, tais como a prestação de garantias em favor de terceiros, ficam expressamente proibidos, sendo considerados nulos e inoperantes com relação à sociedade.

PESSOA FICTÍCIA

PESSOA FICTÍCIA

exercerem a administração da sociedade ou participar de atividades mercantis, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se enquadrarem em qualquer das hipóteses previstas na lei.

ASSINATURA FICTÍCIA

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

DADO PESSOAL FICTÍCIO

EMPRESA FICTÍCIA B LTDA.

DADO PESSOAL FICTÍCIO

CPF 000.000.000-00 - DADO FICTÍCIO

DADO PESSOAL FICTÍCIO

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

STANCORP PARTICIPAÇÕES BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na
cidade de Brasília, DF, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0000-00.

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

CNPJ 00.000.000/0000-00 - DADO FICTÍCIO

CPF 000.000.000-00 - DADO FICTÍCIO

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

MJL PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ 00.000.000/0000-00 - DADO FICTÍCIO

PESSOA FICTÍCIA

CPF 000.000.000-00 - DADO FICTÍCIO

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

JC PAR PARTICIPAÇÕES LTDA

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

DADO PESSOAL FICTÍCIO

CPF 000.000.000-00 - DADO FICTÍCIO

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

DADO PESSOAL FICTÍCIO

CPF 000.000.000-00 - DADO FICTÍCIO

DADO PESSOAL FICTÍCIO

ENDEREÇO FICTÍCIO - CEP 00.000-000

Cláusula Primeira

DADO PESSOAL FICTÍCIO

ASSINATURA FICTÍCIA

A sociedade terá por objeto a administração de bens próprios, compra e venda de imóveis em geral e participações em sociedades diversas, de qualquer ramo ou natureza jurídica.

Cláusula Quarta

A sociedade teve seu início de atividades em 18.09.2008 e existirá atuando por prazo indeterminado.

Capital Social

Cláusula Quinta

O Capital Social é de R\$ 2.800.000,00 (Dois milhões e oitocentos mil reais), dividido em 2.800.000 (Dois milhões e oitocentas mil) quotas sociais, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado sendo 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) em bens imóveis e R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País, assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTISTAS	R\$	%
DADO PESSOAL FICTÍCIO	560.000	560.000,00	20
CONCEPÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	560.000	560.000,00	20
STANCORP PARTICIPAÇÕES BRASIL LTDA	280.000	280.000,00	10
MJL PARTICIPAÇÕES LTDA	1.400.000	1.400.000,00	50
IC PAR - PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA			
TOTAIS	2.800.000	2.800.000,00	100

Cláusula Sexta

A responsabilidade dos sócios é restrita ao montante de suas quotas sociais, sendo, porém, todos solidários no que se referir às integralizações de capital.

Cláusula Sétima

As quotas serão indivisíveis em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto no artigo 1.057 da lei nº 10.406/02, e cada uma das quotas dá direito a um voto nas deliberações sociais.

Das Deliberações Sociais

Cláusula Oitava

Os sócios deliberarão sobre quaisquer assuntos de interesse social, inclusive sobre modificações ou reforma deste Contrato Social e quaisquer outras matérias previstas em lei, em reunião de sócios.

Parágrafo Único – Para que qualquer matéria seja validamente deliberada em reunião de sócios, bastará voto favorável de sócios que deliberem participação igual ou superior a 51% (cinquenta e um por cento) de quotas representativas do capital da sociedade, salvo se quórum superior for exigido legalmente.

Cláusula Nona

PESSOA FICTÍCIA

data e hora da reunião e ordem do dia.

ASSINATURA FICTÍCIA

Parágrafo Segundo – As convocações para a reunião de sócios poderão ser dispensadas, se estiverem presentes os sócios representando a totalidade do capital social ou de declararem por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo Terceiro – A reunião de sócios poderá ser dispensada se todos os sócios decidirem por escrito, sobre a matéria que será o objeto da reunião.

Parágrafo Quarto – Qualquer dos sócios poderá ser representado por procurador, sendo então considerado presente à reunião de sócios.

Parágrafo Quinto – Dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reunião de sócios, ata assinada pelos membros da mesa e pelos sócios presentes.

Cláusula Décima

Respeitadas as disposições contidas na lei societária em vigor, os sócios reunir-se-ão no mínimo uma vez por ano, em caráter ordinário, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social.

Da administração da Sociedade

Cláusula Décima Primeira
PESSOA FICTÍCIA

Cláusula Décima Segunda
PESSOA FICTÍCIA
DADO PESSOAL FICTÍCIO
DADO PESSOAL FICTÍCIO

sempre no seu interesse, superintendendo todos os negócios, praticando, com plenos e ilimitados poderes de gestão, todos os atos necessários ao bom andamento da sociedade.

PESSOA FICTÍCIA

CONTATO OU CONTA FICTÍCIA

espécie de título de crédito; celebrando qualquer espécie de contrato, por instrumento público ou particular e outros documentos que criem responsabilidades ou obrigações para a Sociedade ou que liberem terceiros de obrigações com a Sociedade. Os administradores somente poderão alienar, onerar ou gravar bens móveis e imóveis da sociedade, desde que esses atos sejam previamente, aprovados por unanimidade dos sócios quotistas, formalizada em reunião de sócios quotistas.

Parágrafo Primeiro – Os administradores, exceto os administradores não sócios, quando no efetivo exercício de suas funções, receberão remuneração a título de pró-labore estabelecida de comum acordo entre os sócios.

Parágrafo Segundo – Os atos dos Administradores não sócios, empregados ou procuradores da sociedade, que não tenham relação com o objeto social, tais como a prestação de garantias em favor de terceiros, ficam expressamente proibidos, sendo considerados nulos e inoperantes com relação à sociedade.

PESSOA FICTÍCIA

PESSOA FICTÍCIA

exercerem a administração da sociedade ou participar de atividades mercantis, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos e participações societárias ou por crime popular ou o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as normas de telecomunicações e de consumo, de consumo, de pública

DADO PESSOAL FICTÍCIO

Observado o que dispõe este contrato e o que as reuniões vierem a determinar, a Diretoria tem os mais amplos e gerais poderes de representação e administração dos negócios sociais.

ASSINATURA FICTÍCIA

Parágrafo Primeiro - A sociedade, representada em conjunto por três Diretores, poderá constituir procuradores com poderes específicos ou gerais, devendo o mandato ser sempre por prazo certo, nunca superior a 6 (seis) anos.

Parágrafo Segundo - As Procurações *ad-judicia* ou para a representação da sociedade em procedimentos administrativos poderão ser outorgadas por dois Diretores sem limitação de prazo de vigência.

Parágrafo Terceiro - Compete aos administrativos:

- a) A fixação da orientação geral dos negócios da sociedade;
- b) Convocar as reuniões da sociedade.

CONTATO OU CONTA FICTÍCIA

- c) Manter controle geral da execução de suas deliberações, bem como das deliberações das reuniões de sócios;
- f) Elaborar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e os demais documentos que devam ser apresentados aos sócios;

PESSOA FICTÍCIA

Cláusula Décima Quarta

O quórum de deliberação das reuniões obedecerá ao disposto no parágrafo único da cláusula oitava acima, ou seja, maioria simples, ressalvadas as seguintes matérias para as quais será exigido um quórum mínimo de 2/3 (dois terços) do capital social votante:

- a) venda, cessão, ou qualquer forma de alienação do ativo imobilizado de propriedade da sociedade;
- b) alterações estatutárias que, direta ou indiretamente, possam alterar o objeto social da sociedade;
- c) cisão, fusão ou incorporação da sociedade;
- d) liquidação da sociedade;
- e) participação em outras sociedades.

DADO PESSOAL FICTÍCIO

Parágrafo Único - Os sócios que representem uma fração de no mínimo 1/3 (um terço) do capital social votante poderão destituir quaisquer membros da Diretoria.

Conselho Fiscal

Cláusula Décima Quinta

A sociedade terá um Conselho Fiscal, não permanente que, quando em funcionamento, será composto de 03 (três) membros efetivos, tendo cada membro efetivo o seu respectivo Suplente, pelo que, quando da eleição deverá ficar consignada essa suplência.

Parágrafo Único - Aplica-se ao Conselho Fiscal, quanto às normas de eleição: funcionamento, requisitos, impedimentos, investidura, obrigações, deveres e responsabilidades e remuneração, o que dispõe os artigos 1.066 a 1.070 do novo Código Civil Brasileiro, seus parágrafos, incisos e alíneas, submetendo-se seus membros às seguintes regras:

- a) Aplica-se à investidura dos cargos, que dispõe o artigo 1.066 do novo Código Civil Brasileiro.
- b) Funcionará com caráter de colegiado, tendo cada conselheiro o direito de lançar no respectivo Livro de Atas do Conselho Fiscal, individualmente todos os pareceres que julgarem convenientes.

Exercício Social, Lucros e Dividendos

ASSINATURA FICTÍCIA

Cláusula Décima Sétima

Ao final de cada exercício social serão levantados um balanço patrimonial e a demonstração de resultados, com observância dos preceitos legais e feitas as amortizações necessárias, inclusive o pagamento de participações a debêntures em circulação, apurando-se o lucro líquido.

Parágrafo único – Após as deduções previstas, os sócios em reunião própria, deliberarão sobre a distribuição dos lucros, através de proposta da Diretoria.

LiquidaçãoCláusula Décima Oitava

A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, competindo a diretoria eleger o liquidante, fixando-lhe a remuneração.

Da saída ou exclusão de sóciosCláusula Décima Nona

Os sócios serão chamados a aportar capital sempre que a sociedade demandar, caso um ou mais sócios se furtarem a aportar o capital proporcional a sua cota parte, os demais sócios promoverão o aporte total do capital, e promoverão perante os sócios inadimplentes a cobrança da importância que a eles compete, a qual será devidamente corrigida pela variação do IGPM (Índice Geral de Preço de Mercado), ocorrida entre a data da chamada de capital até a data de acerto entre as partes, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês.

Parágrafo único – Na hipótese de exclusão de sócio, a diretoria promoverá o acerto entre os sócios, por meio de reunião para deliberarem acerca da exclusão e o consequente acerto entre os sócios.

Cláusula Vigésima

A maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, pode entender que, um ou mais sócios, podem estar colocando em risco as operações da sociedade, através da prática de atos de inegável gravidade, como por exemplo, prestação de avais e fianças, serem parte em processos judiciais cíveis, trabalhistas, fiscais e/ou criminais, que possam acarretar problemas ou dificuldades para a sociedade, podendo excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social. Ressalte-se que as situações aqui descritas são meramente exemplificativas e não excluem demais atos que porventura ocorram.

Parágrafo Primeiro – Convencionam os sócios que o sócio que estiver pondo em risco a continuidade da empresa, terá até 90 (noventa) dias para regularizar sua situação e evitar sua exclusão da sociedade.

Parágrafo Segundo – A exclusão somente poderá ser determinada em reunião, especialmente convocada para esse fim, citando o acusado com até 30 (trinta) dias de antecedência, para permitir seu comparecimento e o exercício de defesa.

Cláusula Vigésima Primeira

ASSINATURA FICTÍCIA

Parágrafo Primeiro – Os administradores convocarão uma reunião de sócios, especialmente para deliberarem acerca da aquisição de quotas pela sociedade. A sociedade terá até 60 (sessenta) dias, contados da data da reunião para decidir se promoverá a aquisição das referidas quotas. Caso a sociedade decida por adquirir as mesmas, far-se-á em até 30 (trinta) dias de sua concordância, com a utilização de fundos disponíveis e sem qualquer prejuízo ao capital social.

Parágrafo Segundo – Na eventualidade de a sociedade não se interessar pela aquisição, a sociedade e seus administradores não poderão, sob nenhuma hipótese, entrar em contato com os sócios para fins de aquisição de quotas.
CONTATO OU CONTA FICTÍCIA

CONTATO OU CONTA FICTÍCIA

Parágrafo Quarto – Qualquer venda, cessão ou transferência de quotas que viole o disposto neste Contrato Social, será nula e ineficaz em relação à sociedade.

Disposições Transitórias

Cláusula Vigésima Segunda
Os dados pessoais dos sócios são fictícios.
DADO PESSOAL FICTÍCIO

Disposições Finais

Cláusula Vigésima Terceira

O presente instrumento obriga as partes e seus herdeiros e sucessores a qualquer título.

Parágrafo Único – Os herdeiros do cônjuge de sócio ou o cônjuge do que se separou judicialmente, não participarão da administração da sociedade, não tendo poder votante perante as deliberações da mesma, e não poderão exigir, desde logo, a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer a divisão periódica dos lucros até que se liquide a sociedade.

Cláusula Vigésima Quarta

Fica eleito o Foro da Comarca de Palmas (TO), como o único competente para dirimir todas as questões e demandas relacionadas com esse instrumento, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

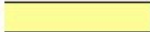
E, por se acharem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual forma.

Palmas (TO), 20 de Setembro de 2013.

SÓCIOS

ASSINATURA FICTÍCIA

Cartório V. Brasília



ASSINATURA FICTÍCIA

Evento 24

Evento:

AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA ACORDO INEXITOSO LOCAL SALA DO
CEJUSC PALMAS 07082019 0930 REFER EVENTO 13

Data:

07/08/2019 13:56:24

Usuário:

356195 - CONCILIADORA FICTÍCIA A - CONCILIADOR

Processo:

/TO

Sequência Evento:

24

Evento 24

Evento:

AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA ACORDO INEXITOSO LOCAL SALA DO
CEJUSC PALMAS 07082019 0930 REFER EVENTO 13

Data:

07/08/2019 13:56:24

Usuário:

356195 - CONCILIADORA FICTÍCIA A - CONCILIADOR

Processo:

/TO

Sequência Evento:

24



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS
CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC
COMARCA DE PALMAS

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CEJUSC 2ª VARA CÍVEL			
Número do processo:	Processo 0099999-99.2026.8.27.2729		
Classe:	AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS e RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS, NULIDADES DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS		
Data da audiência:	07/08/2019	Início: 09h30min	Término: 09h45min
Local:	CEJUSC / FÓRUM DE PALMAS / TO		
Juiza Coordenadora:	SILVANA MARIA PARFENIUK		
Conciliadora Credenciada:	DADO PESSOAL FICTÍCIO		
Requerente:	DADO PESSOAL FICTÍCIO		PRESENTE
Advogado (a):	DADO PESSOAL FICTÍCIO		PRESENTE
Requerido:	PESSOA FICTÍCIA		PRESENTE
Advogado (a):	DADO PESSOAL FICTÍCIO		PRESENTE

OCORRÊNCIAS:

Aberta a audiência, foi tentada a conciliação, a qual restou inexitosa.

REQUERIMENTOS:

Não foram realizados requerimentos.

CONCLUSÃO:

Nada mais havendo, a conciliadora deu por encerrado este termo. Devolva-se ao cartório para as

ASSINATURA FICTÍCIA

Evento 25

Evento:

REMESSA INTERNA EM DILIGENCIA TOPALCEJUSC TOPAL2CIV

Data:

07/08/2019 13:56:51

Usuário:

356195 - CONCILIADORA FICTÍCIA A - CONCILIADOR

Processo:

/TO

Sequência Evento:

25

Evento 25

Evento:

REMESSA INTERNA EM DILIGENCIA TOPALCEJUSC TOPAL2CIV

Data:

07/08/2019 13:56:51

Usuário:

356195 - CONCILIADORA FICTÍCIA A - CONCILIADOR

Processo:

/TO

Sequência Evento:

25

Evento 26

Evento:
LAVRADA CERTIDAO

Data:
27/09/2019 15:40:08

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA E - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
26

Evento 26

Evento:
LAVRADA CERTIDAO

Data:
27/09/2019 15:40:08

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA E - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
26

0099999-99.2026.8.27.2729

Certifico que decorreu o prazo da citação, via AR, conforme consta no evento 21 e audiência realizada evento 24, e a parte requerida não contestou.

Palmas-TO, 27/09/2019

SERVIDORA FICTÍCIA E



Documento assinado eletronicamente por SERVIDORA FICTÍCIA E
Para confirmar a validade deste document
[acao=valida_documento_consultar](#) e digite o

, Matrícula 000000
[d_1grau/exte_trolador.php?](#)

Evento 27

Evento:
PETICAO

Data:
07/10/2019 15:42:24

TO000000 - ADVOGADA FICTÍCIA A - ADVOGADO

Processo:
/TO

Sequência Evento:
27

Evento 27

Evento:
PETICAO

Data:
07/10/2019 15:42:24

TO000000 - ADVOGADA FICTÍCIA A - ADVOGADO

Processo:
/TO

Sequência Evento:
27

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PALMAS-TO

Processo nº: 0099999-99.2026.827.2729

PESSOA FICTÍCIA A
EMPRESA FICTÍCIA LTDA

qualificado nos autos do processo em epígrafe, que move em face de vem, respeitosamente, por intermédio de sua advogada que esta s provas no processo, sendo que portanto, requer o julgamento antecipado do mérito, conforme artigo 355, incisos I e II do CPC. Requer ainda, a decretação dos efeitos da revelia, conforme artigo 344 do CPC, haja vista que conforme certidão constante do evento 26 dos autos, a parte requerida não apresentou contestação dentro do prazo legal.

Nestes termos,
Requer deferimento.

Palmas, 07/10/2019.

Advogada Fictícia A
OAB/TO 0000

Evento 28

Evento:
CONCLUSAO PARA DESPACHO

Data:
21/11/2019 10:10:03

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
28

Evento 28

Evento:
CONCLUSAO PARA DESPACHO

Data:
21/11/2019 10:10:03

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
28

Evento 29

Evento:

DESPACHO MERO EXPEDIENTE

Data:

29/01/2020 11:36:00

Usuário:

352536 - MAGISTRADO FICTÍCIO C - MAGISTRADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

29

Evento 29

Evento:

DESPACHO MERO EXPEDIENTE

Data:

29/01/2020 11:36:00

Usuário:

352536 - MAGISTRADO FICTÍCIO C - MAGISTRADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

29



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
2ª Vara Cível de Palmas

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0099999-99.2026.8.27.2729

TO

AUTOR: PESSOA FICTÍCIA A

RÉU: EMPRESA FICTÍCIA LTDA

DESPACHO/DECISÃO

Devidamente citada, a parte requerida deixou de contestar os termos da presente ação. **DECRETO**, portanto, sua revelia, com fulcro no artigo 344, CPC.

Considerando a manifestação da parte autora acerca do julgamento do processo no estado em que se encontra (evento 27), bem como tratar-se a matéria unicamente de direito, sendo despendida a produção de outras provas senão aquelas que constam no evento 01, **DETERMINO** a conclusão dos autos para sentença pela ordem de pauta, observadas as prioridades legais e as metas do CNJ.

Intime-se. Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por MAGISTRADO FICTÍCIO C

Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.tjto.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **33284v2** e do código Código CRC 00000000

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MAGISTRADO FICTÍCIO C

Data e Hora: 29/1/2020, às 11:36:0

0099999-99.2026.8.27.2729

33284 .V2

Evento 30

Evento:

REGISTRO RETIFICADA A AUTUACAO DE PARTE SITUACAO DA PARTE EMPRESA FICTÍCIA LTDA
EMPRESA FICTÍCIA LTDA REVEL

Data:

30/01/2020 09:12:29

000000 :
SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:

/TO

Sequência Evento:

30

Evento 30

Evento:

REGISTRO RETIFICADA A AUTUACAO DE PARTE SITUACAO DA PARTE EMPRESA FICTÍCIA LTDA
EMPRESA FICTÍCIA LTDA REVEL

Data:

30/01/2020 09:12:29

000000 :
SERVIDORA FICTÍCIA C - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:

/TO

Sequência Evento:

30

Evento 31

Evento:

INTIMACAO ELETRONICA EXPEDIDACERTIFICADA DESPACHODECISAO

Data:

30/01/2020 09:24:49

000000 :
SERVIDORA FICTÍCIA C

- DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:

/TO

Sequência Evento:

31

PESSOA FICTÍCIA A

Prazo:

5 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

31/01/2020 00:00:00

Data Final:

06/02/2020 23:59:59

ADVOGADA FICTÍCIA A

Evento 31

Evento:

INTIMACAO ELETRONICA EXPEDIDACERTIFICADA DESPACHODECISAO

Data:

30/01/2020 09:24:49

000000 :
SERVIDORA FICTÍCIA C

- DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:

/TO

Sequência Evento:

31

PESSOA FICTÍCIA A

Prazo:

5 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

31/01/2020 00:00:00

Data Final:

06/02/2020 23:59:59

ADVOGADA FICTÍCIA A

Evento 32

Evento:

CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AO EVENTO 31

Data:

30/01/2020 17:06:29

TO000000

- ADVOGADA FICTÍCIA A

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

32

Evento 32

Evento:

CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AO EVENTO 31

Data:

30/01/2020 17:06:29

TO000000

- ADVOGADA FICTÍCIA A

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

32

Evento 33

Evento:

JUNTADA OUTROS DOCUMENTOS

Data:

31/01/2020 09:36:19

000000 :
- SERVIDOR FICTÍCIO B - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:

/TO

Sequência Evento:

33

Evento 33

Evento:

JUNTADA OUTROS DOCUMENTOS

Data:

31/01/2020 09:36:19

000000 :
- SERVIDOR FICTÍCIO B - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:

/TO

Sequência Evento:

33

SEÇÃO ADMINISTRATIVA

PRESIDÊNCIA

Decretos

Decreto Judiciário Nº 10, de 14 de janeiro de 2020

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 19.0.000034139-0, resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Patrícia Silva Lima, para o cargo de provimento em comissão de Secretária do Juízo, com lotação na Comarca de Itaguatins.

Publique-se. Cumpra-se.

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente

Portarias

Portaria Nº 40, de 15 de janeiro de 2020

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 12, § 1º, VI, do Regimento Interno, considerando o contido no processo SEI nº 19.0.000039581-4, resolve,

Art. 1º Designar, *ad referendum* do Tribunal Pleno, o juiz Rodrigo da Silva Perez Araújo para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 2ª Vara de Cível da Comarca de Palmas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente

DIRETORIA GERAL

Editais

Edital Nº 2 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SPADG

PROCESSO ADMINISTRATIVO - SEI Nº 19.0.000012672-4

ASSUNTO: Apresentar defesa no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.

Interessada: Empresa Tocantins - Ltda - CNPJ/MF: 01.687.568/0001-95

O Diretor Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, FAZ SABER a todos que o presente edital de **notificação**, visa dar conhecimento que tramita no Tribunal de Justiça o processo administrativo SEI nº 19.0.000012672-4, e, que, como não foi possível intimar pessoalmente a interessada, ficando desde já **notificada**, através deste edital, a **Empresa Tocantins Ltda, CNPJ/MF: 01.687.568/0001-95** constando como endereço na Av. Bernado Sayão, numero 180, Vila Cearense (Vila Nova), Araguaina do Tocantins, CEP 77818-340, do inteiro teor do **Despacho ASJUADMDG Nº 69438/2019**, evento 2918975 : “Trata-se de requisição à Ata de Registro de Preços 35/2019, firmada com a empresa TOCANTINS - LTDA, que tem por objeto a locação futura de estrutura em alumínio box truss para atender aos eventos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. De ordem do Senhor Diretor Geral e tendo em vista as informações prestadas pela Diretoria Executiva da ESMAT (evento 2888202), encaminhem-se os autos à **SPADG** para notificação da aludida empresa, a fim de que solucione as inconsistências constatadas e, querendo, apresente defesa, tudo no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, para posterior deliberação da autoridade competente quanto à aplicação das penalidades pertinentes. A notificação deverá ser acompanhada dos documentos acostados aos eventos 2520886 e 2888202 como de outros que se fizerem necessários e deste despacho. Decorrido o prazo legal, com ou sem defesa, volvam-se os autos para análise e parecer”. Documento assinado eletronicamente por *Orfila Leite Fernandes*, Assessor Jurídico Administrativo da Diretoria-Geral, em 28/11/2019. **Notifica-se, ainda, do Despacho ASJUADMDG Nº 74069/2019**, evento 2957179, a seguir transcrito: “Por ordem do Senhor Diretor Geral, tendo em vista as informações prestadas pela STESMAT no evento 2949468, NOTIFIQUE-SE a empresa Empresa TOCANTINS - LTDA por edital a fim de que solucione as inconsistências constatadas e, querendo, apresente defesa, tudo no prazo máximo

Evento 34

Evento:

DECURSO DE PRAZO REFER AO EVENTO 31

Data:

09/02/2020 00:07:50

Usuário:

SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS -

Processo:

/TO

Sequência Evento:

34

Evento 34

Evento:

DECURSO DE PRAZO REFER AO EVENTO 31

Data:

09/02/2020 00:07:50

Usuário:

SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS -

Processo:

/TO

Sequência Evento:

34

Evento 35

Evento:
CONCLUSAO PARA JULGAMENTO

Data:
25/03/2020 18:12:18

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA F - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:
/TO

Sequência Evento:
35

Evento 35

Evento:
CONCLUSAO PARA JULGAMENTO

Data:
25/03/2020 18:12:18

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA F - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:
/TO

Sequência Evento:
35

Evento 36

Evento:

DESPACHO CONVERSAO JULGAMENTO EM DILIGENCIA

Data:

14/05/2020 15:51:34

Usuário:

352536 - MAGISTRADO FICTÍCIO C - MAGISTRADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

36

Evento 36

Evento:

DESPACHO CONVERSAO JULGAMENTO EM DILIGENCIA

Data:

14/05/2020 15:51:34

Usuário:

352536 - MAGISTRADO FICTÍCIO C - MAGISTRADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

36



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
2ª Vara Cível de Palmas

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0099999-99.2026.8.27.2729

TO

AUTOR: PESSOA FICTÍCIA A

RÉU: EMPRESA FICTÍCIA LTDA

DESPACHO/DECISÃO

Considerando que um dos pedidos da exordial é de indenização pelas benfeitorias realizadas no lote, a saber: muro e instalação de portão, porém não sabe dizer o quanto é devido, **CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA**, determinando a intimação das partes para, no prazo de 15(quinze) dias, procederem conforme pactuado na cláusula 17, §2 do contrato firmado entre eles.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por MAGISTRADO FICTÍCIO C

Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.tjto.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **641287v2** e do Código CRC 00000000

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MAGISTRADO FICTÍCIO C

Data e Hora: 14/5/2020, às 15:51:34

0099999-99.2026.8.27.2729

641287 .V2

Evento 37

Evento:

INTIMACAO ELETRONICA EXPEDIDACERTIFICADA DESPACHODECISAO

Data:

14/05/2020 15:51:35

Usuário:

352536 - MAGISTRADO FICTÍCIO C - MAGISTRADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

37

EMPRESA FICTÍCIA LTDA

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

26/05/2020 00:00:00

Data Final:

17/06/2020 23:59:59

ADVOGADO FICTÍCIO B

Suspensões e Feriados:

CORPUS CHRISTI / PONTO FACULTATIVO: 11/06/2020

CORPUS CHRISTI / PONTO FACULTATIVO: 12/06/2020

Evento 37

Evento:

INTIMACAO ELETRONICA EXPEDIDACERTIFICADA DESPACHODECISAO

Data:

14/05/2020 15:51:35

Usuário:

352536 - MAGISTRADO FICTÍCIO C - MAGISTRADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

37

EMPRESA FICTÍCIA LTDA

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

26/05/2020 00:00:00

Data Final:

17/06/2020 23:59:59

ADVOGADO FICTÍCIO B

Suspensões e Feriados:

CORPUS CHRISTI / PONTO FACULTATIVO: 11/06/2020

CORPUS CHRISTI / PONTO FACULTATIVO: 12/06/2020

Evento 38

Evento:

INTIMACAO ELETRONICA EXPEDIDACERTIFICADA DESPACHODECISAO

Data:

14/05/2020 15:51:35

Usuário:

352536 - MAGISTRADO FICTÍCIO C - MAGISTRADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

38

PESSOA FICTÍCIA A

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

26/05/2020 00:00:00

Data Final:

17/06/2020 23:59:59

ADVOGADA FICTÍCIA A

Suspensões e Feriados:

CORPUS CHRISTI / PONTO FACULTATIVO: 11/06/2020

CORPUS CHRISTI / PONTO FACULTATIVO: 12/06/2020

Evento 38

Evento:

INTIMACAO ELETRONICA EXPEDIDACERTIFICADA DESPACHODECISAO

Data:

14/05/2020 15:51:35

Usuário:

352536 - MAGISTRADO FICTÍCIO C - MAGISTRADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

38

PESSOA FICTÍCIA A

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

26/05/2020 00:00:00

Data Final:

17/06/2020 23:59:59

ADVOGADA FICTÍCIA A

Suspensões e Feriados:

CORPUS CHRISTI / PONTO FACULTATIVO: 11/06/2020

CORPUS CHRISTI / PONTO FACULTATIVO: 12/06/2020

Evento 39

Evento:

CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AOS EVENTOS 37 E 38

Data:

25/05/2020 23:59:59

Usuário:

SECJE - SECJE -

Processo:

/TO

Sequência Evento:

39

Evento 39

Evento:

CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AOS EVENTOS 37 E 38

Data:

25/05/2020 23:59:59

Usuário:

SECJE - SECJE -

Processo:

/TO

Sequência Evento:

39

Evento 40

Evento:

PROTOCOLIZADA PETICAO DESPACHO REQUISICAO DE PERICIA EXTERNA REFER
AO EVENTO 38

Data:

17/06/2020 15:47:05

TO000000 - ADVOGADA FICTÍCIA A - ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

40

Evento 40

Evento:

PROTOCOLIZADA PETICAO DESPACHO REQUISICAO DE PERICIA EXTERNA REFER
AO EVENTO 38

Data:

17/06/2020 15:47:05

TO000000 - ADVOGADA FICTÍCIA A - ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

40

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE PALMAS-TO**

Processo nº: 0099999-99.2026.827.2729

já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença deste juízo esclarecer que, em decorrência do DESPACHO (evento 36) dos autos, entrou em contato via email (anexo) com a parte requerida, entretanto, não houve consenso entre as partes, sobre o valor das benfeitorias realizadas pelo autor e nem sobre a contratação de profissionais para elaboração dos laudos, haja vista que apesar do contato realizado, não houve retorno para finalizar a demanda pela parte requerida, **impossibilitando dessa forma o “escolhidos de comum acordo pelas partes”**, conforme recomenda a Cláusula 17 §2º do contrato:

§ 2º. O VALOR DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS SERÁ NEGOCIADO ENTRE AS PARTES. NÃO HAVENDO CONSENSO, SERÁ DEFINIDO DE ACORDO COM O PREÇO MÉDIO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO ELABORADOS POR, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) PROFISSIONAIS DA ÁREA (CORRETORES DE IMÓVEIS DEVIDAMENTE CREDENCIADOS OU ENGENHEIROS CIVIS), ESCOLHIDOS DE COMUM ACORDO PELAS PARTES.

Ante ao exposto requer:

- A **nomeação de AVALIADOR (PERITO) JUDICIAL para avaliação das benfeitorias** realizadas no lote, a saber, **muro em todo contorno do lote, assim como a instalação de portão.**

Termos em que, Pede deferimento.

Palmas, 17 de junho de 2020.



Advogada Fictícia A

advogada.a@exemplo.invalid

Sobre Procedimento Comum Cível Nº 0099999-99.2026.8.27.2729

TO

4 mensagens

Advogada Fictícia A advogada.a@exemplo.invalid

1 de junho de 2020 19:53

Para: advogado.b@exemplo.invalid

Boa noite Dr.

Sou a advogada do Sr. PESSOA FICTÍCIA A
EMPRESA FICTÍCIA LTDA

que move processo de rescisão de contrato em face da
sob o n 0099999-99.2026.8.27.2729 TO.

De acordo com o último despacho do Juíz (EVENTO 36) dos autos, as partes poderiam tentar entrar em acordo quanto ao valor das benfeitorias (Parágrafo 2, cláusula 17 do Contrato) realizadas no terreno, quais sejam: muro em todo lote e portão.

Estou entrando em contato para verificar se há possibilidade da imobiliária propor algum valor pelas benfeitorias, para analisarmos se é do interesse do cliente.

Qualquer dúvida estarei a disposição no celular abaixo (preferencialmente via Whatsapp).

Aguardo seu retorno para dar prosseguimento ao processo.

Atenciosamente,

-

Advogada Fictícia A

OAB/TO 0000

(00) 00000-0000

(Claro)

contato-ficticio advogado.b@exemplo.invalid

1 de junho de 2020 21:15

Para: Advogada Fictícia A advogada.a@exemplo.invalid

Vou pedir para avaliar lá

Enviado do meu Samsung Mobile da Claro

----- Mensagem original -----

De : Advogada Fictícia A advogada.a@exemplo.invalid

Data: 01/06/2020 19:54 (GMT-03:00)

Para: advogado.b@exemplo.invalid

Assunto: Sobre Procedimento Comum Cível Nº 0099999-99.2026.8.27.2729

TO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Advogada Fictícia A advogada.a@exemplo.invalid

16 de junho de 2020 09:29

Para: contato-ficticio advogado.b@exemplo.invalid

Bom dia,

Algum retorno? Tenho até amanhã para protocolar a resposta e preciso saber hoje para tomar as providências quanto a avaliação do terreno.

Aguardo,

Advogada Fictícia A
OAB/TO 0000
(00) 00000-0000 **(Claro)**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Advogado Fictício B advogado.b@exemplo.invalid
Para: Advogada Fictícia A advogada.a@exemplo.invalid

16 de junho de 2020 14:22

Dra. vou te ligar ai.

Alem da benfeitoria tem a questão da restituição dos valores pagos, que esta pendente de julgamento pelo IRDR, portanto teríamos que chegar a consenso quanto a todo os pedidos do processo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Evento 41

Evento:

PETICAO REFER AO EVENTO 37

Data:

17/06/2020 21:19:32

TO000000

- ADVOGADO FICTÍCIO B

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

41

Evento 41

Evento:

PETICAO REFER AO EVENTO 37

Data:

17/06/2020 21:19:32

TO000000

- ADVOGADO FICTÍCIO B

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

41

Processo n. 0099999-99.2026.827.2729

MM JUIZ.

EMPRESA FICTÍCIA LTDA
pela Autora.
Deferimento.
Palmas 17/06/2020.

vem manifestar concordancia a pericial judicial requisitada

ADVOGADO FICTÍCIO B
OAB/TO 0000

Evento 42

Evento:
CONCLUSAO PARA DESPACHO

Data:
18/06/2020 09:32:11

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA F - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:
/TO

Sequência Evento:
42

Evento 42

Evento:
CONCLUSAO PARA DESPACHO

Data:
18/06/2020 09:32:11

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA F - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:
/TO

Sequência Evento:
42

Evento 43

Evento:

DESPACHO MERO EXPEDIENTE

Data:

25/06/2020 10:21:16

Usuário:

352536 - MAGISTRADO FICTÍCIO C - MAGISTRADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

43

Evento 43

Evento:

DESPACHO MERO EXPEDIENTE

Data:

25/06/2020 10:21:16

Usuário:

352536 - MAGISTRADO FICTÍCIO C - MAGISTRADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

43



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
2ª Vara Cível de Palmas

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0099999-99.2026.8.27.2729

TO

AUTOR: PESSOA FICTÍCIA A

RÉU: EMPRESA FICTÍCIA LTDA

DESPACHO/DECISÃO

Considerando requerimento das partes nos eventos 40 e 41, EXPEÇA-SE o competente de mandado de **avaliação** das benfeitorias realizadas pelo requerente, a saber: construção de muro e instalação de portão no imóvel objeto da lide.

Com o laudo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se, sob pena de preclusão e demais consequências legais.

Documento eletrônico assinado por MAGISTRADO FICTÍCIO C

Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.tjto.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **884682v2** e do Código CRC 00000000

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MAGISTRADO FICTÍCIO C

Data e Hora: 25/6/2020, às 10:21:16

0099999-99.2026.8.27.2729

884682 .V2

Evento 44

Evento:
EXPEDIDO MANDADO

Data:
30/06/2020 13:14:27

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA F - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:
/TO

Sequência Evento:
44

Evento 44

Evento:
EXPEDIDO MANDADO

Data:
30/06/2020 13:14:27

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA F - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:
/TO

Sequência Evento:
44



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
2ª Vara Cível de Palmas

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0099999-99.2026.8.27.2729

TO

AUTOR: PESSOA FICTÍCIA A

RÉU: EMPRESA FICTÍCIA LTDA

ATO ORDINATÓRIO

MANDADO DE AVALIAÇÃO

ENDEREÇO FICTÍCIO - PALMAS/TO - CEP 00.000-000

m es enc or o erra o, mas .

FINALIDADE: AVALIAR as benfeitorias realizadas pelo requerente, a saber: construção de muro em contorno e instalação de portão no imóvel objeto da lide.

ANEXO: Cópia da decisão inicial. Instrução Normativa nº 01, de 01/03/2016/TJTO: Desnecessário o encaminhamento de cópia impressa da petição inicial para cumprimento de mandado/carta de citação e intimação. Mais informações acerca do processo acesse o link: <http://eproc.tjto.jus.br>, e consulte através da "consulta pública", informando o número do processo 0099999-99.2026.8.27.2729 e a chave: 999999999999

Ler atentamente

mais orientações constantes da decisão anexa.

Documento eletrônico assinado por SERVIDORA FICTÍCIA F

Servidora de Secretaria, na

forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.tjto.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **897161v5** e do Código CRC 00000000

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): SERVIDORA FICTÍCIA F

Data e Hora: 30/6/2020, às 13:14:27

0099999-99.2026.8.27.2729

897161 .V5

Evento 45

Evento:
LAVRADA CERTIDAO

Data:
30/06/2020 13:42:14

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA F - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:
/TO

Sequência Evento:
45

Evento 45

Evento:
LAVRADA CERTIDAO

Data:
30/06/2020 13:42:14

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA F - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:
/TO

Sequência Evento:
45



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
2ª Vara Cível de Palmas

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0099999-99.2026.8.27.2729

TO

AUTOR: PESSOA FICTÍCIA A

RÉU: EMPRESA FICTÍCIA LTDA

CERTIDÃO

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, conforme valores que podem ser consultados no link na página oficial do TJTO, <http://www.tjto.jus.br/calculadora/Locomocao>, a fim de darmos cumprimento ao mandado anexado no evento 44.

0099999-99.2026.8.27.2729

923270 .V1 000000 © 000000

Evento 46

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA

Data:
30/06/2020 13:42:15

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA F - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:
/TO

Sequência Evento:
46

PESSOA FICTÍCIA A

Prazo:
5 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
02/07/2020 00:00:00

Data Final:
08/07/2020 23:59:59

ADVOGADA FICTÍCIA A

Evento 46

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA

Data:
30/06/2020 13:42:15

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA F - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:
/TO

Sequência Evento:
46

PESSOA FICTÍCIA A

Prazo:
5 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
02/07/2020 00:00:00

Data Final:
08/07/2020 23:59:59

ADVOGADA FICTÍCIA A

Evento 47

Evento:

CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AO EVENTO 46

Data:

01/07/2020 08:58:06

TO000000

- ADVOGADA FICTÍCIA A

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

47

Evento 47

Evento:

CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AO EVENTO 46

Data:

01/07/2020 08:58:06

TO000000

- ADVOGADA FICTÍCIA A

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

47

Evento 48

Evento:

PROTOCOLIZADA PETICAO GUIAS DE RECOLHIMENTO DEPOSITO CUSTAS REFER
AO EVENTO 46

Data:

01/07/2020 08:58:07

TO000000 - ADVOGADA FICTÍCIA A - ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

48

Evento 48

Evento:

PROTOCOLIZADA PETICAO GUIAS DE RECOLHIMENTO DEPOSITO CUSTAS REFER
AO EVENTO 46

Data:

01/07/2020 08:58:07

TO000000 - ADVOGADA FICTÍCIA A - ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

48

Processo n. 0099999-99.2026.827.2729

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PALMAS-TO

Processo nº: 0099999-99.2026.827.2729

já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença deste juízo **apresentar o comprovante de recolhimento das custas processuais de locomoção**, relativos ao mandado anexado ao evento 44.

Termos em que, Pede deferimento.

Palmas, 01 de julho de 2020.

ADVOGADA FICTÍCIA A

OAB/TO 0000



Cálculo de Locomoção

Dados para Recolhimento

Comarca: Palmas

Banco: BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0000-0

Conta Corrente: 000.000-0

Favorecido: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Município	Localidade	Distância Ida/Volta	Valor
Palmas	606 Norte (ARNE 74)	20 KM	R\$ 54,80
Valor Total			R\$ 54,80

Prezado usuário: os endereços referentes às locomoções do Oficial de Justiça repassados pelas Comarcas à COJUN estão disponíveis ao acesso público no site do TJTO > Advogado > Cálculo de Custas > Cálculo de Locomoção, ou ainda no link <http://www.tjto.jus.br/calculadora/Locomocao>.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: PESSOA FICTÍCIA A

AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 000000-0

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 000000-0

CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES

VALOR: 54,80

DATA: 01/07/2020

Evento 49

Evento:

REMESSA INTERNA OUTROS MOTIVOS TOPAL2CIV TOPALCEMAN

Data:

01/07/2020 11:25:31

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA F - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:

/TO

Sequência Evento:

49

Evento 49

Evento:

REMESSA INTERNA OUTROS MOTIVOS TOPAL2CIV TOPALCEMAN

Data:

01/07/2020 11:25:31

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA F - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:

/TO

Sequência Evento:

49



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
2ª Vara Cível de Palmas

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0099999-99.2026.8.27.2729

TO

AUTOR: PESSOA FICTÍCIA A

RÉU: EMPRESA FICTÍCIA LTDA

CERTIDÃO

Remeto os autos à Central de Mandados para cumprimento do mandado expedido no evento 44.

0099999-99.2026.8.27.2729

930459 .V1 000000 © 000000

01/07/2020

:: 884682 - eproc - ::



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
2ª Vara Cível de Palmas

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0099999-99.2026.8.27.2729**TO****AUTOR:** PESSOA FICTÍCIA A**RÉU:** EMPRESA FICTÍCIA LTDA

DESPACHO/DECISÃO

Considerando requerimento das partes nos eventos 40 e 41, EXPEÇA-SE o competente de mandado de **avaliação** das benfeitorias realizadas pelo requerente, a saber: construção de muro e instalação de portão no imóvel objeto da lide.

Com o laudo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se, sob pena de preclusão e demais consequências legais.

Documento eletrônico assinado por MAGISTRADO FICTÍCIO C

Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.tjto.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **884682v2** e do Código CRC 00000000

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MAGISTRADO FICTÍCIO C

Data e Hora: 25/6/2020, às 10:21:16

0099999-99.2026.8.27.2729

884682.V2

Evento 50

Evento:

MANDADO DEVOLVIDO ENTREGUE AO DESTINATARIO

Data:

10/11/2020 20:00:05

000000 :
- OFICIAL FICTÍCIO A - OFICIAL DE JUSTIÇA

Processo:

/TO

Sequência Evento:

50

Evento 50

Evento:

MANDADO DEVOLVIDO ENTREGUE AO DESTINATARIO

Data:

10/11/2020 20:00:05

000000 :
- OFICIAL FICTÍCIO A - OFICIAL DE JUSTIÇA

Processo:

/TO

Sequência Evento:

50



**ESTADO DO TOCANTINS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PALMAS**

LAUDO DE AVALIAÇÃO

OFICIAL FICTÍCIO A

Oficial de Justiça/Avaliador

em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Palmas-TO, extraído dos autos nº 0010245-43.2019.827.2729 em que figuram como Requerente

PESSOA FICTÍCIA A

e como Requerido

EMPRESA FICTÍCIA LTDA

EMPRESA FICTÍCIA LTDA

, procedi a AVALIAÇÃO das benfeitorias realizadas no imóvel abaixo descrito:

Objeto

O objeto do presente estudo é a determinação para especificar o real/atual valor das benfeitorias realizadas no imóvel situado na ARNE 74 (606 Norte), QI-14, Lote 03, medindo 303,38 m², especificamente no tocante a construção de muro em contorno e instalação do portão.



Avaliação

Com base nos procedimentos técnicos empregados no presente laudo e após procedidas as diligências necessárias, incluindo as consultas junto a lojas especializadas, bem como profissionais da área de construção civil que atuam nesta capital, anúncios de jornais e internet, bem como proprietários de imóveis de padrão assemelhado, este Avaliador conclui valor as benfeitorias realizadas no imóvel, com as devidas ponderações, assim discriminadas:

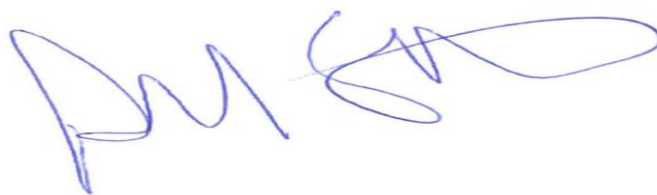
- 4.000 tijolos – valor total de R\$ 4.000,00;
- 30 sacos de cimento – valor total de R\$ 1.050,00;
- 40 metros de ferro para colunas 5/16 – valor total de R\$ 760,00;
- 12 m³ de areia – 700,00;
- Pingadeira cerca de 72 metros – R\$ 720,00;
- Mão de obra (R\$ 30,00m²) – R\$ 4.600,00;
- Portão de aço medindo em torno de 3 por 2,5 m – R\$ 1.000,00

Desta forma conclui que as benfeitorias realizadas no imóvel,

ENDEREÇO FICTÍCIO - PALMAS/TO - CEP 00.000-000

total de R\$ 12.830,00 (doze mil e oitocentos e trinta reais).

Palmas – TO, 10 de NOVEMBRO de 2020.



OFICIAL FICTÍCIO A

Oficial de Justiça/Avaliador

CERTIDÃO

Processo nº 0099999-99.2026.827.2729

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente mandado da lavra do(a) M.M. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível desta comarca de Palmas-TO, dirigi-me ao endereço mencionado e ali sendo, após as formalidades legais, **procedi a avaliação das benfeitorias**, conforme Auto em anexo.

Palmas, 10 de Novembro de 2020.



OFICIAL FICTÍCIO A

Oficial de Justiça

Mat. 000000

Evento 51

Evento:

REMESSA INTERNA OUTROS MOTIVOS TOPALCEMAN TOPAL2CIV

Data:

10/11/2020 20:00:49

000000 :
- OFICIAL FICTÍCIO A - OFICIAL DE JUSTIÇA

Processo:

/TO

Sequência Evento:

51

Evento 51

Evento:

REMESSA INTERNA OUTROS MOTIVOS TOPALCEMAN TOPAL2CIV

Data:

10/11/2020 20:00:49

000000 :
- OFICIAL FICTÍCIO A - OFICIAL DE JUSTIÇA

Processo:

/TO

Sequência Evento:

51

Evento 52

Evento:

INTIMACAO ELETRONICA EXPEDIDACERTIFICADA DESPACHODECISAO

Data:

01/02/2021 16:08:36

000000 :
SERVIDORA FICTÍCIA C

- SERVIDOR DE SECRETARIA

Processo:

/TO

Sequência Evento:

52

EMPRESA FICTÍCIA LTDA

Prazo:

5 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

17/02/2021 00:00:00

Data Final:

23/02/2021 23:59:59

ADVOGADO FICTÍCIO B

Suspensões e Feriados:

SUSPENSÃO DE PRAZOS: 11/02/2021

CARNAVAL: 15/02/2021

CARNAVAL: 16/02/2021

Evento 52

Evento:

INTIMACAO ELETRONICA EXPEDIDACERTIFICADA DESPACHODECISAO

Data:

01/02/2021 16:08:36

000000 :
SERVIDORA FICTÍCIA C

- SERVIDOR DE SECRETARIA

Processo:

/TO

Sequência Evento:

52

EMPRESA FICTÍCIA LTDA

Prazo:

5 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

17/02/2021 00:00:00

Data Final:

23/02/2021 23:59:59

ADVOGADO FICTÍCIO B

Suspensões e Feriados:

SUSPENSÃO DE PRAZOS: 11/02/2021

CARNAVAL: 15/02/2021

CARNAVAL: 16/02/2021

Evento 53

Evento:

INTIMACAO ELETRONICA EXPEDIDACERTIFICADA DESPACHODECISAO

Data:

01/02/2021 16:08:37

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C

- SERVIDOR DE SECRETARIA

Processo:

/TO

Sequência Evento:

53

PESSOA FICTÍCIA A

Prazo:

5 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

17/02/2021 00:00:00

Data Final:

23/02/2021 23:59:59

ADVOGADA FICTÍCIA A

Suspensões e Feriados:

SUSPENSÃO DE PRAZOS: 11/02/2021

CARNAVAL: 15/02/2021

CARNAVAL: 16/02/2021

Evento 53

Evento:

INTIMACAO ELETRONICA EXPEDIDACERTIFICADA DESPACHODECISAO

Data:

01/02/2021 16:08:37

000000 :
- SERVIDORA FICTÍCIA C

- SERVIDOR DE SECRETARIA

Processo:

/TO

Sequência Evento:

53

PESSOA FICTÍCIA A

Prazo:

5 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

17/02/2021 00:00:00

Data Final:

23/02/2021 23:59:59

ADVOGADA FICTÍCIA A

Suspensões e Feriados:

SUSPENSÃO DE PRAZOS: 11/02/2021

CARNAVAL: 15/02/2021

CARNAVAL: 16/02/2021

Evento 54

Evento:

CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AOS EVENTOS 52 E 53

Data:

11/02/2021 23:59:59

Usuário:

SECJE - SECJE -

Processo:

/TO

Sequência Evento:

54

Evento 54

Evento:

CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AOS EVENTOS 52 E 53

Data:

11/02/2021 23:59:59

Usuário:

SECJE - SECJE -

Processo:

/TO

Sequência Evento:

54

Evento 55

Evento:

PETICAO REFER AO EVENTO 52

Data:

23/02/2021 00:56:28

TO000000

- ADVOGADO FICTÍCIO B

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

55

Evento 55

Evento:

PETICAO REFER AO EVENTO 52

Data:

23/02/2021 00:56:28

TO000000

- ADVOGADO FICTÍCIO B

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

55

Advogado Fictício B

Mônica Araújo

ADVOGADOS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DE PALMAS
ESTADO DO TOCANTINS**

Autos nº. 00999999920268272729

EMPRESA FICTÍCIA LTDA, já devidamente qualificada nos autos, vem mui respeitosamente, perante V. Exa., em atenção a Certidão de evento retro, para expor e requerer o que segue:

Inicialmente a Requerida manifesta concordância com o LAUDO DE AVALIAÇÃO de EVENTO 50, em todos os seus termos.

Ao passo que requer o sobrestamento do feito, a partir desta fase processual, eis que o IRDR 0009560-46.2017.827.0000 ainda se encontra em julgamento dos Embargos de Declaração **e também, já foi interposto Recurso Especial e Extraordinário, o qual possui efeito suspensivo imediato, conforme dispõe o § 1º do artigo 987 do CPC, in verbis:**

Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso.

§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.

Destarte, estando o feito suspenso, nos termos do inciso II1, art. 1.037, do Código de Processo Civil, **o julgamento deste processo resta comprometido**, razão pelo qual não poderá ser praticado qualquer ato processual, a teor do que dispõe o art. 314 do CPC, *in verbis*:

Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.

Inclusive, recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça, **declarou nula sentença** proferida em ação de rescisão de contrato afetada pelo IRDR nº. 0009560-46.2017.827.0000, *in verbis*:

Advogado Fictício B

Mônica Araújo

ADVOGADOS

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. MATÉRIA AFETADA PARA JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA. APELOS PREJUDICADOS. 1- Versando a demanda sobre matéria que se encontra afetada para julgamento de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, com ordem de suspensão de todos os processos de igual matéria em âmbito estadual, é nula a sentença proferida durante o período de suspensão determinada pelo e. Tribunal Pleno, por ofensa à vedação disposta no art. 314 do CPC. 2- Sentença cassada de ofício. Apelações julgadas prejudicadas. APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0018358-25.2019.827.0000 ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PALMAS REFERÊNCIA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES Nº. 0025004-80.2017.827.2729 1º APELANTE: G10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. REPRES.PROC.: E SILVA 1º APELADO: EDILSON ALVES COSTA REPRES.PROC.: FLÁVIA PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA ANA CAROLINA RIBEIRO DE MORAES 2º APELANTE: EDILSON ALVES COSTA REPRES.PROC.: FLÁVIA PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA ANA CAROLINA RIBEIRO DE MORAES 2º APELADO: G10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. REPRES.PROC.: E SILVA RELATORA: JUÍZA CÉLIA REGINA REGIS.

Assim, como forma de garantia da segurança jurídica, a fim de evitar a prolação de decisões eventualmente conflitantes, bem como, eventuais e futuras nulidades, o processo deve permanecer sobrestado, até o trânsito em julgado do IRDR, o que se requer.

Caso não seja Vosso entendimento, **requer a condenação da Autora/Distratante, na taxa de fruição**, eis que evidente o gozo/usufruto da posse do terreno pela promitente compradora, que inclusive erigiu benfeitoria sobre o imóvel.

Pede deferimento.

Palmas, 23 de Fevereiro de 2021.

ADVOGADO FICTÍCIO B
OAB/TO 0000

ADVOGADA FICTÍCIA C E SILVA
OAB/TO 0000

Evento 56

Evento:

DECURSO DE PRAZO REFER AO EVENTO 53

Data:

24/02/2021 00:06:31

Usuário:

SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS -

Processo:

/TO

Sequência Evento:

56

Evento 56

Evento:

DECURSO DE PRAZO REFER AO EVENTO 53

Data:

24/02/2021 00:06:31

Usuário:

SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS -

Processo:

/TO

Sequência Evento:

56

Evento 57

Evento:
CONCLUSAO PARA DESPACHO

Data:
09/03/2021 15:20:38

Usuário:
116758 - SERVIDORA FICTÍCIA H - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
57

Evento 57

Evento:
CONCLUSAO PARA DESPACHO

Data:
09/03/2021 15:20:38

Usuário:
116758 - SERVIDORA FICTÍCIA H - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
57

Evento 58

Evento:

DECISAO SUSPENSAO OU SOBRESTAMENTO INCIDENTE DE RESOLUCAO DE DEMANDAS REPETITIVAS

Data:

09/03/2021 16:17:50

Usuário:

130474 - MAGISTRADO FICTÍCIO D - MAGISTRADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

58

Evento 58

Evento:

DECISAO SUSPENSAO OU SOBRESTAMENTO INCIDENTE DE RESOLUCAO DE DEMANDAS REPETITIVAS

Data:

09/03/2021 16:17:50

Usuário:

130474 - MAGISTRADO FICTÍCIO D - MAGISTRADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

58



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
2ª Vara Cível de Palmas

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0099999-99.2026.8.27.2729

TO

AUTOR: PESSOA FICTÍCIA A

RÉU: EMPRESA FICTÍCIA LTDA

DESPACHO/DECISÃO

Consoante decisão proferida em 08/08/2017 no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR, autos nº 0009560-46.2017.827.0000, através do processo SEI nº 17.0.000025181-0 determinou-se a suspensão de todos os processos que versem sobre a rescisão, valor e forma de devolução da quantia paga, aplicação da multa contratual, indenização, correção monetária e juros a ser aplicado na devolução, segurança contratual, desconto dos tributos incidentes no imóvel e ainda sobre o sinal pago no negócio, relacionados aos contratos de financiamento de lotes, que tramitem junto à 1ª instância (juizados cíveis e vara cíveis), ressalvados aqueles que estão em fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, verificado que os presentes autos se encaixam dentre as questões de direito discutidas acima, determino a sua **SUSPENSÃO** até o pronunciamento definitivo com relação ao IRDR.

Cientifiquem-se às partes.

Documento eletrônico assinado por MAGISTRADO FICTÍCIO D **Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.tjto.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **2325527v2** e do

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MAGISTRADO FICTÍCIO D

Data e Hora: 9/3/2021, às 16:17:49

Evento 59

Evento:

INTIMACAO ELETRONICA EXPEDIDACERTIFICADA DESPACHODECISAO

Data:

15/04/2021 19:26:13

000000 :
- SERVIDOR FICTÍCIO G - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:

/TO

Sequência Evento:

59

EMPRESA FICTÍCIA LTDA

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

16/04/2021 00:00:00

Data Final:

07/05/2021 23:59:59

ADVOGADO FICTÍCIO B

Suspensões e Feriados:

TIRADENTES: 21/04/2021

Evento 59

Evento:

INTIMACAO ELETRONICA EXPEDIDACERTIFICADA DESPACHODECISAO

Data:

15/04/2021 19:26:13

000000 :
- SERVIDOR FICTÍCIO G - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:

/TO

Sequência Evento:

59

EMPRESA FICTÍCIA LTDA

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

16/04/2021 00:00:00

Data Final:

07/05/2021 23:59:59

ADVOGADO FICTÍCIO B

Suspensões e Feriados:

TIRADENTES: 21/04/2021

Evento 60

Evento:

INTIMACAO ELETRONICA EXPEDIDACERTIFICADA DESPACHODECISAO

Data:

15/04/2021 19:26:13

000000 :
- SERVIDOR FICTÍCIO G - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:

/TO

Sequência Evento:

60

PESSOA FICTÍCIA A

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

27/04/2021 00:00:00

Data Final:

17/05/2021 23:59:59

ADVOGADA FICTÍCIA A

Evento 60

Evento:

INTIMACAO ELETRONICA EXPEDIDACERTIFICADA DESPACHODECISAO

Data:

15/04/2021 19:26:13

000000 :
- SERVIDOR FICTÍCIO G - SERVIDOR DE SECRETARIA (VARA)

Processo:

/TO

Sequência Evento:

60

PESSOA FICTÍCIA A

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

27/04/2021 00:00:00

Data Final:

17/05/2021 23:59:59

ADVOGADA FICTÍCIA A

Evento 61

Evento:

CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AO EVENTO 59

Data:

15/04/2021 22:44:31

TO000000

- ADVOGADO FICTÍCIO B

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

61

Evento 61

Evento:

CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AO EVENTO 59

Data:

15/04/2021 22:44:31

TO000000

- ADVOGADO FICTÍCIO B

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

61

Evento 62

Evento:

RENUNCIA AO PRAZO REFER AO EVENTO 59

Data:

15/04/2021 22:44:31

TO000000

- ADVOGADO FICTÍCIO B

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

62

Evento 62

Evento:

RENUNCIA AO PRAZO REFER AO EVENTO 59

Data:

15/04/2021 22:44:31

TO000000

- ADVOGADO FICTÍCIO B

- ADVOGADO

Processo:

/TO

Sequência Evento:

62

Evento 63

Evento:

CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AO EVENTO 60

Data:

25/04/2021 23:59:59

Usuário:

SECJE - SECJE -

Processo:

/TO

Sequência Evento:

63

Evento 63

Evento:

CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AO EVENTO 60

Data:

25/04/2021 23:59:59

Usuário:

SECJE - SECJE -

Processo:

/TO

Sequência Evento:

63

Evento 64

Evento:

DECURSO DE PRAZO REFER AO EVENTO 60

Data:

18/05/2021 00:05:15

Usuário:

SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS -

Processo:

/TO

Sequência Evento:

64

Evento 64

Evento:

DECURSO DE PRAZO REFER AO EVENTO 60

Data:

18/05/2021 00:05:15

Usuário:

SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS -

Processo:

/TO

Sequência Evento:

64

Evento 65

Evento:

DESPACHO MERO EXPEDIENTE

Data:

01/09/2021 16:34:37

000000 :
- SERVIDOR FICTÍCIO G - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:

/TO

Sequência Evento:

65

Evento 65

Evento:

DESPACHO MERO EXPEDIENTE

Data:

01/09/2021 16:34:37

000000 :
- SERVIDOR FICTÍCIO G - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:

/TO

Sequência Evento:

65



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas

DESPACHO

Tendo em vista a implantação efetiva da plataforma da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas no sistema eProc, a qual ocorrerá entre os dias 30 de agosto a 03 de setembro de 2021, bem como a necessidade de migração dos processos das Varas Cíveis para o perfil da Secretaria, e como juíza coordenadora da referida secretaria, procedo ao envio dos autos àquela Unidade, para os devidos fins.

Ressalto que durante o período acima mencionado, os prazos processuais estarão suspensos, por força do Decreto Judiciário N. 453, de 26 de Agosto de 2021, publicado no Diário da Justiça n. 5031, como adiante se vê:

SEÇÃO ADMINISTRATIVA
PRESIDÊNCIA

Decretos

Decreto Judiciário Nº 453, de 26 de agosto de 2021

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições legais e regimentais e fundamentais;

CONSIDERANDO a necessidade de serem adotadas providências referentes à migração dos feitos das Varas Cíveis da Comarca de Palmas para a plataforma da Secretaria Judicial Unificada;

CONSIDERANDO o contido no SEI n. 21.0.000002553-1,

RESOLVE:

Art. 1º Suspender os prazos judiciais no âmbito das Varas Cíveis da Comarca de Palmas, no período compreendido entre 30 de agosto a 03 de setembro de 2021.

Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo não se aplica às audiências previamente designadas para o período.

Art. 2º No período entre 30 de agosto a 03 de setembro de 2021 haverá expediente normal para todos os magistrados e servidores.

Art. 3º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5031 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2021

18

Desembargador **JOÃO RIGO GUIMARÃES**
Presidente

Palmas, data registrada pelo sistema.

Silvana Maria Parfieniuk
Juíza de Direito Coordenadora

Evento 66

Evento:
CONCLUSAO PARA DECISAO

Data:
18/09/2026 16:55:55

Usuário:
374607 - SERVIDOR FICTÍCIO I - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
66

Evento 66

Evento:
CONCLUSAO PARA DECISAO

Data:
18/09/2026 16:55:55

Usuário:
374607 - SERVIDOR FICTÍCIO I - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
/TO

Sequência Evento:
66